



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO

“TRUJILLO”



REGLAMENTO INTERNO — RI —

Licenciado según RVM N° 163 – 2025 MINEDU

— 2026 - 2031 —



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO

"TRUJILLO"

LICENCIADO: R.VM. 163-2025-MINEDU

RESOLUCION DIRECTORAL N° 184-2026-GRELL/IESP"TRUJILLO"-DG

Trujillo, 13 de mayo del 2026

LA DIRECTORA GENERAL(e) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO "TRUJILLO", de Trujillo;

VISTO:

La Propuesta de Proyecto del Reglamento Interno Institucional 2026 – 2031 presentado por el Consejo Asesor del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "TRUJILLO" y aprobado por el MINEDU/DIGESUTPA/DIGEST en el proceso de Licenciamiento institucional,

CONSIDERANDO:

Que, es política del Instituto de Educación Superior Público "TRUJILLO" velar por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas realizando acciones que permitan elevar la calidad educativa en beneficio de los estudiantes de nuestra institución;

Que, la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, aprobado por D.S. N° 010-2017-MINEDU que regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los institutos y escuelas de Educación Superior Públicos que forman parte de la etapa de Educación Superior;

Que, conforme al literal a) del Artículo 68° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, donde se establece que, entre otras, son funciones de las Instituciones Educativas, elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), así como su Proyecto Curricular Institucional (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y su Reglamento Interno (RI) en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes;

Que, es política de la Dirección General del Instituto de Educación Superior Público "TRUJILLO" cuente con los documentos normativos para garantizar el normal desarrollo de las actividades técnicas pedagógicas, administrativas y de gestión para cautelar la buena marcha institucional a fin de garantizar el logro de los objetivos y metas trazadas, brindando un servicio de calidad oportuna y eficiente;

Que, Mediante Resolución Ministerial N°163-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación resuelve otorgar el Licenciamiento Institucional como Instituto de Educación Superior Público "TRUJILLO", a sus 7 Programas de Estudios Asistencia Administrativa, Contabilidad, Diseño y



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICO

"TRUJILLO"

LICENCIADO: R.V.M. 163-2025-MINEDU

Programación web, Enfermería Técnica, Guía Oficial de Turismo, Marketing y Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica por el periodo de seis(6) años renovables, al haber cumplido satisfactoriamente los estándares indicados en las Condiciones Básicas de Calidad;

En consideración, teniendo en cuenta la Ley N° 28044, Ley General de Educación; Ley 30512; Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; el D.S. 010 – 2017 – MINEDU, Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; R.V.M. N° 049-2022-MINEDU que actualiza los "Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica"; R.V.M. N° 0163-2025-MINEDU, de fecha 31 de diciembre que otorga el Licenciamiento al IESTP "TRUJILLO" de siete(7) Programas de Estudios y un local en calidad de sede principal;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR, en vías de regularización el documento de gestión denominado **Reglamento Interno 2026-2031 del Instituto de Educación Superior Público "TRUJILLO"**. Dicho documento entró en vigencia a partir del siguiente día del licenciamiento institucional.

ARTÍCULO 2.- COMUNICAR la presente resolución a los Miembros del Consejo Asesor y a las instancias del IES Público "TRUJILLO" involucrados para poder efectivizar su cumplimiento..

ARTÍCULO 3.- PUBLICAR la presente en la web institucional para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.




Dra. Lic. María Elena Hidalgo Coba
DIRECTORA GENERAL (e)
I.E.S.P. "TRUJILLO"

BASE LEGAL

El presente RI, tiene como base la normatividad legal vigente del Ministerio de Educación y otras normas legales pertinentes, según el siguiente listado:

- a) Ley N° 28044 – Ley General de Educación.
- b) Ley N° 31653 que modifica la Ley N° 30512
- c) Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. (En adelante, La Ley N° 30512).
- d) Reglamento de la Ley N° 30512, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, modificado por los Decreto Supremo N° 011-2019-MINEDU y Decreto Supremo N° 016-2021-MINEDU. (En adelante, Reglamento de la Ley N° 30512).
- e) Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, aprobados por Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU, modificado con Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU (en adelante LAG) y actualizado con Resolución Viceministerial N° 049-2022-MINEDU.
- f) Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – Productiva”, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 049-2022-MINEDU.
- g) Documento Normativo denominado “Condiciones Básicas de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 103-2022-MINEDU (en adelante, Norma Técnica de CBC).
- h) Resolución Ministerial N°067-2024-MINEDU “Disposiciones para la prevención, atención, seguimiento y sanción del hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico – productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, Pedagógica y Artística Públicos y Privados”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias, conexas, o aquellas que las sustituyan.

REGLAMENTO INTERNO (RI) 2026 – 2031 DEL IES PÚBLICO “TRUJILLO”**TÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES****CAPÍTULO I****DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN**

- 1.1. **Denominación:** Instituto de Educación Superior Público “TRUJILLO”
- 1.2. **Nivel Formativo:** Profesional Técnico
- 1.3. **Modalidad:** Presencial

CAPÍTULO II**FINES Y OBJETIVOS****Artículo 1º: Fines:**

El presente Reglamento Interno tiene como finalidad garantizar y regular el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y normas vigentes, para garantizar un servicio educativo de excelencia.

Artículo 2º: Objetivos**a. General:**

Normar la organización, conducción y funcionamiento institucional de los deberes, derechos, obligaciones, estímulos, medidas disciplinarias, acciones en casos de hostigamiento sexual, de acuerdo con la Ley 30512, su Reglamento, los Lineamientos Académicos Generales (LAG) y marco normativo vigente.

b. Específicos:

- Establecer los deberes, derechos, obligaciones, estímulos y medidas disciplinarias de la comunidad educativa.
- Ejecutar las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual, teniendo en cuenta RM N° 067-2024-MINEDU, el DS N° 014-2017-MIMP y normativa correspondiente.
- Establecer el mecanismo de difusión del Reglamento Interno, para conocimiento y actuación de la comunidad educativa.
- Plantear diversas disposiciones vinculadas al marco normativo vigente para la prestación del servicio educativo ofertado por el IES Público “TRUJILLO”

CAPÍTULO III

MECANISMOS DE DIFUSIÓN

Artículo 3°: El IES Público “TRUJILLO” difunde el reglamento interno para el conocimiento y actuación de la comunidad educativa, el mismo que contiene el mecanismo de difusión siguiente:

- a. **Física:** Se cuenta con material impreso del Reglamento Interno, el director general, jefe de unidad académica, coordinadores de áreas académicas y jefe del área de administración del IES Público “TRUJILLO”. Asimismo, reunión de socialización con el personal docente, administrativo, y para los estudiantes se pone en conocimiento a través de los tutores de aula.
- b. **Virtual:** Se envía el Reglamento Interno en formato PDF por correos electrónicos corporativos al personal docente y administrativo, así como a los estudiantes matriculados en el año académico, también se publicará en el portal web institucional.

Artículo 4°: Alcance del Reglamento Interno

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno son de alcance y cumplimiento obligatorio del personal directivo, jerárquico, docente, administrativo, estudiantes y egresados del Instituto, y por quienes directa e indirectamente se vinculan con el quehacer del IES Público “TRUJILLO”.

TÍTULO II

DEBERES U OBLIGACIONES, DERECHOS, ESTÍMULOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS DOCENTES

CAPÍTULO I

DEBERES U OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES

Artículo 5° Definición de Deberes

El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una determinada obligación moral o ética. Al deber estamos obligados siempre, ya sea porque nos lo manda una normativa vigente, una costumbre, una norma religiosa o un mandato moral, entre otros. Si no cumplimos con los deberes establecidos seremos acreedores a una sanción.

Artículo 6°: Deberes de los Docentes

- a. Cumplir con la Ley General de Educación, la Ley de educación superior tecnológica, su reglamento y las disposiciones relacionadas con el ejercicio de su labor docente.

- b. Los docentes asistirán al IES Público “TRUJILLO” utilizando el código de vestimenta formal.
- c. Asistir puntualmente al Instituto de acuerdo al horario establecido y según el cargo que ejerce.
- d. Aplicar la huella facial y dactilar en el reloj biométrico al ingreso y salida de la institución.
- e. Llenar la ficha de jornada laboral de horas lectivas y no lectivas de acuerdo a los criterios y horarios establecidos por el director general.
- f. Cumplir y permanecer puntualmente en el centro de labores, registrando su ingreso, salida, así como registrar su papeleta de salida en caso de abandonar por horas el Instituto.
- g. Los docentes deberán socializar el silabo en el primer día de clases y dar a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación.
- h. Los docentes deben elaborar y subir a la plataforma virtual oportunamente los documentos pedagógicos de su responsabilidad, en coordinación con el jefe de unidad académica y coordinadores de áreas académicas y la entrega de manera física de dichos documentos cuando se le solicite, respetando los formatos solicitados, de lo contrario serán sancionados de acuerdo a la normatividad vigente.
- i. Mantener constantemente actualizada la plataforma virtual con sus sílabos, sesiones y recursos de aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- j. Promover en los estudiantes la utilización de los libros de la biblioteca virtual mediante estrategias didácticas.
- k. Realizar acciones de consejería, orientación o tutoría a los estudiantes.
- l. Participar en la elaboración o actualización de los documentos de gestión convocadas por el director general.
- m. Cooperar en las acciones de mantenimiento de los talleres, laboratorios y conservación de los bienes en general del IES Público “TRUJILLO”.
- n. Coordinar con las jefaturas e instancias superiores en la utilización responsable de las herramientas, maquinarias, equipos y otros recursos, en forma oportuna para el desarrollo de sus sesiones procedimentales.
- o. El docente dará a conocer al estudiante sobre los resultados de notas de sus avances pedagógicos.
- p. Brindar procesos de retroalimentación a estudiantes con dificultades de aprendizaje, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo al finalizar el periodo académico.
- q. Asistir puntualmente a reuniones convocadas por el director general, jefe de unidad académica y coordinadores de áreas académicas, previa citación con anterioridad, sin perjuicio de sus propios derechos.

-
- r. El docente de especialidad realizará la supervisión y acompañamiento de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo de los estudiantes.
 - s. Cumplir sus funciones con responsabilidad, eficiencia y eficacia de conformidad con los fines institucionales.
 - t. Perfeccionarse y actualizarse de acuerdo a su perfil profesional para un mejor desempeño docente.
 - u. Realizar labor intelectual, innovadora, científica, tecnológica y humanista, participando en proyectos productivos, de investigación o de proyección social.
 - v. Participar en asesorías de los trabajos de aplicación profesional para titulación.
 - w. Participar como jurado evaluador en los exámenes de suficiencia profesional o sustentación de trabajos de aplicación profesional.
 - x. Ejercer la docencia con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia científica, tecnológica y religiosa.
 - y. Observar conducta digna, acorde con los principios institucionales y ser ejemplo de valores éticos, morales y democráticos dentro y fuera de la institución en relación con todos los integrantes que conforman la comunidad educativa.
 - z. Respetar los valores éticos de la comunidad y participar en su desarrollo cultural, cívico patriótico y democrático.
 - aa. Abstenerse de atentar contra la moral y las buenas costumbres dentro y fuera de la Institución, evitando libar licor en el IES Público “TRUJILLO” y lugares aledaños al mismo.
 - bb. Informar a su superior inmediato o a quien corresponda de los actos que se den en contra de la ética profesional, moral, las buenas costumbres y otras que se estipulan dentro del IES Público “TRUJILLO”.
 - cc. Evitar la concurrencia al Instituto en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta de estas.
 - dd. Contribuir al desarrollo regional y nacional a través de la educación, la investigación y la proyección social, con énfasis en el análisis crítico de la realidad.
 - ee. Participar como representante, elegido en Asamblea General de Docentes, para integrar las comisiones de trabajo institucional, informando a la Asamblea General de lo actuado.
 - ff. Salvaguardar los intereses institucionales empleando los recursos de acuerdo a las necesidades prioritarias.
 - gg. Identificarse con la institución plenamente, demostrando un buen trato con el público e integrantes de la comunidad institucional.
 - hh. Guardar absoluta reserva en los asuntos relacionados con el IES Público “TRUJILLO” que revistan tal carácter.
-

- ii. Abstenerse de realizar en el Instituto actividades político partidario y las que contravengan los fines y objetivos del IES Público “TRUJILLO”.
- jj. Participar en las actividades y reuniones de carácter cívico, académico e institucional convocadas por el director general.
- kk. Otros que establezca el marco normativo para los docentes.

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LOS DOCENTES

Artículo 7º: Definición de Derechos

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.

Artículo 8º: Derechos de los Docentes

- a. Gozar de libertad académica para desarrollar sus actividades docentes. Es inadmisibles toda limitación de este derecho.
- b. Ser escuchados y atendidos en sus solicitudes, reclamos y defenderse en caso necesario, en las instancias administrativas correspondientes.
- c. Gozar de la libre asociación, sindicalización para fines de apoyo del IES Público “TRUJILLO” y defensa de sus derechos.
- d. Presentar Proyectos Productivos de bienes y/o servicios, autofinanciados proponiendo el personal ejecutor, para su aprobación, previa opinión técnica administrativa.
- e. Participar en los márgenes de utilidades de los proyectos productivos y/o de servicios.
- f. Gozar de los beneficios considerados en el plan de capacitación y su correspondiente Reglamento Interno.
- g. Percibir remuneraciones de acuerdo a ley, incluyendo las bonificaciones y beneficios que proceden de acuerdo a ley, salvo los descuentos autorizados por el docente ante el órgano correspondiente o por mandato judicial.
- h. Hacer carrera pública sin discriminación alguna.
- i. Gozar anualmente de 60 días de vacaciones remuneradas.
- j. Hacer uso de permisos o licencias por causa justificada de acuerdo a la ley y su reglamento.
- k. Reclamar ante las instancias y organismos correspondientes de las decisiones que afecten sus derechos.
- l. No ser trasladado a entidad distinta sin su conocimiento, salvo mediante medida disciplinaria.

- m. Gozar al término de la carrera, de su pensión dentro del régimen que le corresponde.
- n. Los docentes deben participar en forma rotativa, como jurado evaluador para efectos de titulación en exámenes de suficiencia profesional y/o trabajo de suficiencia profesional.
- o. Hacer uso de las horas de investigación y preparación de clase y materiales educativos, las cuales podrán ser desarrolladas en un día laborable.
- p. Otros que establezca el marco normativo para los docentes.
- q. Por onomástico: el docente tiene derecho a gozar de descanso físico en este día. Si éste recae en un día no laborable, el descanso físico es el primer día útil siguiente o anterior.
- r. Por el día del Maestro: el docente tiene derecho a gozar de descanso físico, según disposiciones del Minedu.

Artículo 9° La jornada laboral de los docentes tienen un régimen de dedicación a tiempo completo o tiempo parcial, que comprenden lo siguiente:

- a. **Docente a tiempo completo:** Tienen una jornada de cuarenta horas pedagógicas por semana de las cuales desarrolla un máximo de veinte horas lectivas (hora lectiva de cuarenta y cinco minutos)
- b. **Docente a tiempo parcial:** Tienen una jornada menor a cuarenta horas pedagógicas por semana. Pueden realizar actividades no lectivas.

Los docentes a tiempo completo al término de cada período académico deben presentar material educativo correspondiente al desarrollo de las unidades didácticas e informes de proyectos de investigación ejecutados antes de concluir el periodo académico, para lo cual cuentan con siete horas lectivas (equivalente a 5 horas con 15 minutos cronológicas) que pueden ser consideradas dentro o fuera de la institución.

Los docentes que no cumplan con presentar el material educativo o los informes de investigación no tienen derecho al beneficio de las siete horas. En el caso de los docentes contratados que no cumplan no serán considerados en el próximo proceso de selección docente.

Artículo 10°: Tardanzas e Inasistencias

Se considera tardanza al ingreso al IES Público "TRUJILLO" después de cumplida la hora establecida en el ingreso del horario normal de trabajo, de acuerdo a la permanencia del servidor. Los trabajadores que con determinada frecuencia incurran en tardanzas consecutivas, se harán acreedores al descuento y serán amonestados por la Dirección General.

Se considera inasistencia:

- La no concurrencia al Centro de Trabajo

- Habiendo concurrido no desempeñar su función
- El retiro antes de la hora de salida sin justificación alguna
- La omisión al marcado de tarjeta u otro mecanismo de control al ingreso y/o salida sin justificación.
- El ingreso al IES Público “TRUJILLO” después de treinta (30) minutos del horario normal de ingreso al trabajo.

El trabajador que hubiera omitido el registro de ingreso o salida será considerado como inasistencia, salvo que justifique esta omisión dentro de las 24 horas posteriores. El trabajador deberá justificar su inasistencia por motivos de salud con cualquiera de los siguientes documentos:

- Certificado Médico Oficial, visado por el ministerio de salud.
- Certificación médica de incapacidad temporal -CIT-ESSALUD.

Se considera inasistencia personal justificada cuando el trabajador no asista a su trabajo por razones de:

- Matrimonio
- Enfermedad del cónyuge, hijos y padres.

Artículo 11º: Licencia

- a. Es el derecho que tiene el servidor para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno o más días.
 - b. El personal Docente tiene derecho a licencias con goce de remuneraciones según la ley y su reglamento en los siguientes casos:
 - Licencia por enfermedad, accidente o incapacidad temporal.
 - Licencia por descanso pre y posnatal.
 - Licencia por Adopción.
 - Licencia por Paternidad.
 - Licencia por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos o miembro de la unión de hecho.
 - Licencia por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento.
 - Licencia por asumir representación oficial del Estado Peruano.
 - Licencia por citación expresa, judicial, militar o policial.
 - Licencia por desempeño de cargo de consejero Regional o Regidor Municipal.
 - Licencia por representación sindical
 - c. Los docentes del IES Público “TRUJILLO” tienen derecho a licencia sin goce de remuneraciones según la ley y su reglamento en los siguientes casos:
Motivos particulares:
-

- Por capacitación no oficializada.
- Por enfermedad grave de los padres, hijos, cónyuge o miembro de unión de hecho debidamente reconocido.
- Por desempeño de otras funciones públicas o cargos de confianza.
- Por desempeño del puesto de director general en un IES.
-

Artículo 12º: Permisos

El permiso es la autorización para ausentarse por horas del IES Público “TRUJILLO” durante la jornada. Laboral. Esta autorización la otorga el director general, previa solicitud del servidor. Se formaliza mediante la Papeleta de permiso.

En el caso de los docentes, los permisos que afecten el cumplimiento de actividades lectivas conllevan la recuperación de horas no dictadas, salvo en los casos de enfermedad, maternidad, lactancia y representación sindical.

a. Permiso con goce de remuneraciones de docentes: De acuerdo a la ley y su reglamento.

- Por enfermedad.
- Por maternidad.
- Por lactancia.
- Por capacitación oficializada.
- Por citación expresa de la autoridad judicial, militar o policial.
- Por onomástico.
- Por el día del Maestro.
- Por necesidad institucional.
- Por representación sindical.

c. Permiso sin goce de remuneraciones del personal docente: El permiso sin goce de remuneración se otorga por motivos personales.

Artículo 13º: Comisión de Servicio

Es la acción administrativa que consiste en el desplazamiento temporal del trabajador fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente, para realizar funciones según su grupo ocupacional y especialidad alcanzada, y que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales.

Se hará efectivo mediante la Papeleta de comisión de servicio, debidamente firmada por todas las instancias pertinentes, caso contrario no será válida.

Artículo 14°: De las vacaciones anuales

Es el derecho del trabajador a gozar de vacaciones anuales, es irrenunciable.

a. Docentes:

Tienen derecho a un periodo vacacional de sesenta (60) días calendarios, que pueden ser gozados de forma continua, de acuerdo a la ley y su reglamento.

Artículo 15°: Compensación por horas Extraordinarias

Cuando la Institución requiere de los servicios de un servidor fuera del horario de trabajo, el tiempo que labore se considerará como horas extraordinarias y será autorizada por el director general, jefe de unidad académica, coordinadores de áreas académicas y jefe del área de administración.

- Las horas extraordinarias, se acumulan y serán utilizadas dentro del año que ha sido autorizado.
- El servidor debe registrar la hora de ingreso y la hora de salida, además debe generar el informe del cumplimiento de las acciones motivo del requerimiento.
- Las horas de recuperación de clase, no serán consideradas como horas extraordinarias y serán recuperables dentro del mes, salvo que la suspensión de clases sea autorizada por el director general o jefe de unidad académica.
- Los trabajadores que por su naturaleza de sus funciones tengan que trabajar los días domingos o feriados gozarán en el curso de la semana, de un día completo de descanso, con goce de haber.
- Las horas de recuperación de clases serán consideradas como horas extraordinarias cuando la suspensión de clases haya sido autorizada por el director general o jefe de unidad académica.

Artículo 16°: Áreas de Desempeño

Las áreas de desempeño laboral en la CPD son:

- Docencia** comprende la enseñanza en aula, taller o laboratorio, actividades asociadas al diseño y desarrollo curricular, asesoría, consejería y tutoría académica, entre otras. Asimismo, comprende actividades de investigación aplicada e innovación tecnológica.
- Gestión Pedagógica** comprende a los docentes que desempeñan los puestos de responsables de las unidades y áreas del instituto.

CAPÍTULO III

ESTÍMULOS DE LOS DOCENTES

Artículo 17°: Definición de Estímulos

Se conoce que un estímulo es un elemento que puede ser de origen interno o externo que actúa como consecuencia inmediata sobre una acción realizada.

Artículo 18° Estímulos de los docentes

Los miembros del personal del IES Público “TRUJILLO”, que en cumplimiento de sus funciones realicen acciones excepcionales a favor de la educación y de la comunidad, se harán acreedores a los siguientes estímulos:

- Resoluciones de Felicitación por parte de Dirección General por buen desempeño docente, identificación institucional, gestión, bienestar institucional y otros pertinentes.
- Reconocimiento y perfeccionamiento continuo en su formación profesional y especialidad.
- Reconocimiento en participación de eventos y concursos relacionados con su especialidad.
- Reconocimiento por publicaciones de módulos, libros, artículos e investigaciones académicas.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS DOCENTES

Los docentes de la carrera pública que transgredan los principios, deberes y obligaciones o no cumplan las prohibiciones señaladas en la Ley y su reglamento de la CPD, o cometan las infracciones previstas en la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y demás normas aplicables, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de las faltas y la jerarquía del servidor o funcionario, las cuales se aplican conforme a las reglas procedimentales establecidas en el reglamento.

Asimismo, se precisa que las infracciones o faltas son aquellas acciones u omisiones que vulneran los deberes, las obligaciones y prohibiciones previstas en la ley y el presente Reglamento Interno, así como cualquier infracción a las normas que regulan la prestación de servicio en el sector público. El régimen disciplinario se aplicará conforme a las disposiciones establecidas en la CPD, Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y demás normas complementarias.

Las infracciones o faltas administrativas a las que hace referencia el primer párrafo se clasifican en: leves, graves y muy graves.

Artículo 19°: Faltas leves

- a. Faltar una vez al IES Público “TRUJILLO”. injustificadamente
- b. Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma injustificada.
- c. Iniciar el dictado de clases con un retraso mayor a diez minutos en más de tres oportunidades, en un mismo periodo académico
- d. Culminar el dictado de clases antes de la hora prevista en más de tres oportunidades en un mismo periodo académico.
- e. No efectuar las evaluaciones, ni entrega de notas y demás documentación requerida por las autoridades del Instituto o de las instancias de gestión correspondientes en los plazos establecidos.
- f. No desarrollar o desarrollar en forma incompleta o deficiente el contenido de la unidad didáctica asignada.
- g. No reportar la asistencia diaria de estudiantes en el registro auxiliar, ni en el aula virtual de acuerdo con el procedimiento establecido.
- h. Incumplir con las labores asignadas en las horas no lectivas, o cumplirlas en forma deficiente, tales como aquellas relacionadas al seguimiento de egresados, al acompañamiento y supervisión de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, a las actividades de investigación, asesoría de trabajos de aplicación profesional, procesos de titulación, entre otras.
- i. Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por sus superiores, siempre y cuando estas se realicen de acuerdo a sus facultades y atribuciones correspondientes.
- j. No cumplir con la entrega de documentos solicitados por las instancias superiores en el plazo establecido.

Artículo 20°: Faltas graves

- a. Incurrir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido sancionado previamente en dos ocasiones con amonestación escrita en un periodo de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que será objeto de sanción.
- b. Incurrir en cualquier acción dirigida a plagiar o copiar en las evaluaciones previstas para la carrera pública docente.
- c. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga.

- d. Realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa o digital, en todo o en parte, los instrumentos y/o documentación relativos a las evaluaciones de logros de aprendizaje de estudiantes o de las evaluaciones previstas en los artículos 71, 72, 73 y 104 de la Ley N° 30512, antes, durante o después de la aplicación de las referidas evaluaciones, así como cualquier otra acción dirigida a afectar o alterar sus resultados o a obtener beneficio para sí o para terceros.
- e. Asistir al IES Público “TRUJILLO” en estado de embriaguez, bajo los efectos de drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta de estas.
- f. No hacer entrega de cargo al término del año lectivo conforme al procedimiento respectivo.
- g. El uso indebido de las licencias señaladas en el artículo 87 de la Ley N° 30512 con excepción de las concedidas por motivos particulares.
- h. Impedir u obstaculizar la presentación de una queja administrativa en su contra.
- i. No participar en el programa de fortalecimiento de capacidades o en la capacitación previa a la evaluación de permanencia ordinaria o extraordinaria, según corresponda, sin causa justificada.
- j. Incumplir las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- k. Exigir procedimientos, requisitos, tasas o cobros en contravención a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444 o norma que la sustituya, y demás normas de la materia.
- l. Falta de palabra y/u obra a la autoridad y a los miembros de la comunidad educativa.
- m. Otras que se establecen por ley.

Artículo 21°: Faltas muy graves

Constituyen faltas muy graves las siguientes:

- a. Incurrir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido sancionado previamente en dos ocasiones con suspensión en un periodo de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que será objeto de sanción.
- b. Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera del IES Público “TRUJILLO”, actos de violencia física o psicológica, en agravio de estudiantes, docentes, personal o cualquier miembro del IES Público “TRUJILLO”.
- c. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, haciendo uso del cargo o función que ejerce dentro de la institución.
- d. Suplantación en las evaluaciones previstas para la carrera pública, incluyendo las de ingreso a la carrera.

- e. Declarar, entregar, proporcionar, remitir, entre otros, información o documentación fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las autoridades correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes.
- f. Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 10-2003-MIMDES, y la Resolución Ministerial N° 428-2018- MINEDU. Norma técnica "Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en centros de educación técnico productivo e institutos y escuelas de educación superior", para lo cual el denunciante deberá de utilizar el formato de denuncia publicado en dicha resolución.
- g. La utilización o disposición de los bienes o dinero del IES Público “TRUJILLO” en beneficio propio o de terceros.
- h. Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley N° 26771 y su reglamento.
- i. Cometer actos de discriminación por motivos de origen, raciales, religiosos, de nacionalidad, edad, sexo, género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo.
- j. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos del IES Público “TRUJILLO”.
- k. Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad del IES Público “TRUJILLO” o posesión de esta.
- l. Proporcionar o consignar datos falsos sobre la información académica de los estudiantes.
- m. Solicitar y/o realizar cobros por cambio de notas, aprobación de cursos, unidades didácticas o módulos académicos y otros cobros no contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y el Reglamento Interno del IES Público “TRUJILLO”.
- n. Otras que se establecen por ley.

Artículo 22°: Sanciones a los Docentes

El concepto refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla, una sanción es el efecto que produce una acción que infringe una ley u otra norma.

Las sanciones aplicables a los docentes son las siguientes:

a. Ante faltas leves

- Llamada de atención verbal

- Amonestación escrita

b. Ante faltas graves

- Suspensión en el cargo desde quince días (15) hasta noventa días (90) sin goce de remuneración.

c. Ante faltas muy graves

- Destitución de la carrera pública.
- Las sanciones son aplicadas por el director general del IES Público “TRUJILLO” con observancia de la garantía constitucional del debido procedimiento, conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la presente ley.
- Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

Las sanciones de suspensión y destitución son inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, conforme al artículo 98 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Artículo 23°: Amonestación Escrita

La amonestación escrita consiste en la llamada de atención por escrito, con la finalidad que no se incurra en nuevas faltas administrativas. Para el caso del docente, se formaliza por resolución del director general del IES Público “TRUJILLO” Se impone la sanción previa presentación de los descargos del docente, dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada la imputación de la conducta sancionable.

Artículo 24°: Suspensión

La sanción de suspensión consiste en la separación del docente del servicio desde quince días (15) hasta por un máximo de noventa (90) días sin goce de remuneraciones. Se formaliza por resolución del director general del IES Público “TRUJILLO” y se pone de conocimiento a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL).

Artículo 25°: Destitución

- La destitución es el término de la CPD por la comisión de falta muy grave, previo procedimiento administrativo disciplinario, así como por contar con condena penal por delito doloso, así como por la pena privativa de libertad defectiva por delito culposo por un plazo mayor a tres (3) meses. La sentencia debe ser consentida o ejecutoriada.

- La destitución por comisión de falta muy grave puede imponerse incluso a los docentes fuera de la CPD, en cuyo caso la resolución de destitución debe registrarse en el legajo correspondiente del escalafón.
- El presente artículo se aplica sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MINEDU.

La destitución es la sanción administrativa que conlleva al término de la carrera pública docente del IES Público “TRUJILLO”, se formaliza por resolución por el director general de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad

Artículo 26°: Gradualidad de la Sanción

La gravedad de la sanción se determina evaluando de manera concurrente las siguientes condiciones:

- Circunstancias en que se cometen.
- Forma en que se cometen.
- Concurrencia de varias faltas o infracciones.
- Participación de uno o más autores.
- Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.
- Perjuicio económico causado.
- Beneficio legalmente obtenido.
- Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.
- Situación jerárquica del autor o autores.

TÍTULO II

DEBERES U OBLIGACIONES, DERECHOS, ESTÍMULOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DEBERES U OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 27°: Deberes

- a. Actuar con honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y eficiencia en el desempeño de los cargos asignados; así como, con decoro y honradez en su vida social.

- b. Amparar los intereses del estado y emplear los recursos públicos austeramente.
- c. Cumplir con puntualidad y responsabilidad el horario de trabajo establecido por la autoridad competente y las normas de permanencia interna del IES Público “TRUJILLO”. Su incumplimiento originará los descuentos respectivos conforme a las disposiciones vigentes.
- d. Supeditar sus intereses particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la autoridad competente en relación a las necesidades de la colectividad.
- e. Permanentemente deberán aplicar, actualizar y transmitir las técnicas, las normas y los procedimientos inherentes a la función que desempeñan.
- f. Abstenerse de realizar actividades políticas y partidarias en la institución, así como ostentar distintivos que lo acrediten como miembro de un partido.
- g. Respetar al personal de la institución: directivos, gestores académicos, docentes y estudiantes.
- h. Brindar información veraz y oportuna cuando se le requiera.
- i. Cumplir sus funciones y tareas encomendadas íntegramente.
- j. Evitar ejercer actividades distintas a su función durante el horario normal de trabajo.
- k. A cambio de la prestación de servicios oficiales, propios de la función asignada, los servidores no pueden exigir o recibir dadas, obsequios, agasajos u otro similares.
- l. Abstenerse de desempeñar otro empleo remunerado y/o subscribir contrato de locación de servicios bajo cualquier modalidad con otra entidad pública o empresa del estado, salvo para el desempeño de un cargo docente.
- m. No emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo autorización expresa a sus superiores competente o cuando ello corresponda por naturaleza del puesto.
- n. Evitar la concurrencia al IES Público “TRUJILLO” en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
- o. Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública.
- p. Otros que establezca el marco normativo para el personal administrativo.

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 28º: Derechos

- a. Gozar de estabilidad laboral en el puesto y tener derecho a rotaciones, ascensos, reasignaciones y destacados.

- b. Percibir remuneraciones de acuerdo a su categoría y normas vigentes.
- c. Gozar de vacaciones, licencias y permisos por salud, motivos particulares y personales.
- d. Participar en todo evento de capacitación implementación y actualización profesional.
- e. Sindicalizarse libremente.
- f. Recibir estímulos que fija la Ley.
- g. Gozar de bienestar y seguridad social.
- h. Otros que determinen las normas vigentes.

Artículo 29° La jornada laboral que rige para el personal administrativo, es de siete horas y cuarenta y cinco minutos (total de horas: 07:45) de lunes a viernes, salvo el personal de servicio que laborará de acuerdo a la programación del rol de turnos.

Artículo 30°: Tardanzas e Inasistencias

- a. Se considera tardanza al ingreso al IES Público “TRUJILLO” después de cumplida la hora establecida en el ingreso del horario normal de trabajo, de acuerdo a la permanencia del servidor.

Los trabajadores que con frecuencia incurran en tardanzas consecutivas, se harán acreedores al descuento y serán amonestados por la Dirección General.

- b. Se considera inasistencia:
 - La no concurrencia al Centro de Trabajo.
 - Habiendo concurrido no desempeñar su función.
 - El retiro antes de la hora de salida sin justificación alguna.
 - La omisión al marcado de tarjeta u otro mecanismo de control al ingreso y/o salida sin justificación.
- c. El ingreso al IES Público “TRUJILLO” después de treinta (30) minutos del horario normal de ingreso al trabajo.
- d. El trabajador que hubiera omitido el registro de ingreso o salida será considerado como inasistencia, salvo que justifique esta omisión dentro de las 24 horas posteriores.
- e. El trabajador deberá justificar su inasistencia por motivos de salud con cualquiera de los siguientes documentos:
 - Certificado Médico Oficial, visado por el ministerio de salud.
 - Certificación médica de incapacidad temporal -CIT-ESSALUD.
- f. Se considera inasistencia personal justificada cuando el trabajador no asista a su trabajo por razones de:

- Matrimonio
- Enfermedad del cónyuge, hijos y padres.

Artículo 31°: Licencia

Es el derecho que tiene el servidor para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno o más días.

a. El personal administrativo tiene derecho a licencias con goce de remuneraciones según la ley y su reglamento en los siguientes casos:

- Licencia por enfermedad, accidente o incapacidad temporal.
- Licencia por descanso pre y posnatal.
- Licencia por Adopción.
- Licencia por Paternidad
- Licencia por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos o miembro de la unión de hecho
- Licencia por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento.
- Licencia por asumir representación oficial del Estado Peruano.
- Licencia por citación expresa, judicial, militar o policial
- Licencia por desempeño de cargo de consejero Regional o Regidor Municipal
- Licencia por representación sindical.

El personal administrativo se rige por su propia norma (D.L. N° 276 y su reglamento D.S. N°05) y otras vigentes.

b. El personal administrativo tienen derecho a licencia sin goce de remuneraciones según la ley y su reglamento en los siguientes casos:

- Motivos particulares.
- Por capacitación no oficializada.
- Por enfermedad grave de los padres, hijos, cónyuge o miembro de unión de hecho debidamente reconocido.
- Por desempeño de otras funciones públicas o cargos de confianza.

Artículo 32°: Permisos

El permiso es la autorización para ausentarse por horas del IES Público “TRUJILLO” durante la jornada laboral. Esta autorización la otorga el director general, previa solicitud del servidor. Se formaliza mediante la papeleta de permiso,

a. **Permiso con goce de remuneraciones de personal administrativo** de acuerdo al D.L. N° 276 y su reglamento D.S. N° 05; y otras vigentes.

- Por enfermedad.
- Por maternidad.

- Por lactancia.
- Por capacitación oficializada.
- Por citación expresa judicial, militar o policial.
- Por onomástico.
- Por docencia o estudios universitarios.
- Por representación sindical.
- A cuenta del periodo vacacional (por matrimonio, enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos).
- Otros de acuerdo a ley.

b. **Permiso sin goce de remuneraciones del personal administrativo.** El permiso sin goce de remuneración se otorga por motivos personales.

Artículo 33°: Comisión de Servicio

Es la acción administrativa que consiste en el desplazamiento temporal del trabajador fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente, para realizar funciones según su grupo ocupacional y especialidad alcanzada, y que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales.

Se hará efectivo mediante la Papeleta de comisión de servicio, debidamente firmada por todas las instancias pertinentes, caso contrario no será válida.

Artículo 34°: Vacaciones Anuales

El Personal Administrativo Tienen derecho a un periodo vacacional de treinta (30) días consecutivos, que pueden ser gozados de forma continua o fraccionada, después de doce (12) meses de servicio remunerado, de acuerdo a la R.M. N°0571-94-ED y otras vigentes.

Artículo 35°: Compensación por horas Extraordinarias

- a. Cuando la Institución requiere de los servicios de un servidor fuera del horario de trabajo, el tiempo que labore se considerará como horas extraordinarias y será autorizada por el director general, jefe de unidad académica y jefe del área de administración.
- b. Las horas extraordinarias, se acumulan y serán utilizadas dentro del año que ha sido autorizado.
- c. El servidor debe registrar la hora de ingreso y la hora de salida, además debe generar el informe del cumplimiento de las acciones motivo del requerimiento.

- d. Los trabajadores que por su naturaleza de sus funciones tengan que trabajar los días domingos o feriados gozarán en el curso de la semana, de un día completo de descanso, con goce de haber.

CAPÍTULO III

ESTÍMULOS DE LOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 36° Estímulos

Los miembros del personal Administrativo del IES Público "TRUJILLO", que en cumplimiento de sus funciones realicen acciones excepcionales a favor de la educación y de la comunidad, se harán acreedores a los siguientes estímulos:

- a. Resoluciones de felicitación por parte de director general por buen desempeño de sus funciones, identificación institucional, gestión y bienestar institucional y otros pertinentes.
- b. Reconocimiento y perfeccionamiento continuo en su formación profesional.
- c. Reconocimiento en participación de eventos y concursos relacionados con su profesión.
- d. Menciones, distinciones y condecoraciones de acuerdo a los méritos personales.
- e. Diploma de reconocimiento otorgado por el director general del IES Público "TRUJILLO".
- f. Otros que corresponda, determine el IES Público "TRUJILLO" y las normas vigentes.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS ADMINISTRATIVOS

El personal administrativo del instituto se sujeta a lo establecido en la Ley N.º 30057 - Ley del Servicio Civil (SERVIR), su reglamento y normas complementarias, así como a la Ley N.º 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y demás disposiciones legales vigentes que regulan la función pública."

Las infracciones o faltas administrativas a las que hace referencia el primer párrafo se clasifican en: leves, graves y muy graves.

Artículo 37°: Infracciones o Faltas de los administrativos

Son aquellas acciones u omisiones que vulneran los deberes, las obligaciones y prohibiciones previstas en la ley y el presente Reglamento Interno, así como cualquier infracción a las normas que regulan la prestación de servicio en el sector público. El régimen disciplinario se aplicará conforme a las disposiciones establecidas en el DL N° 276 y Ley del Servicio Civil, su Reglamento y normas complementarias.

Artículo 38°: Faltas Leves

- a. Faltar una vez al centro de labores injustificadamente.
- b. Retirarse antes de la culminación de la jornada laboral de forma injustificada.
- c. Iniciar sus labores con un retraso mayor a diez minutos en más de tres oportunidades en un mismo periodo académico.
- d. Culminar su labor antes de la hora prevista en más de tres oportunidades en un mismo periodo académico.
- e. Incumplir con las labores asignadas.
- f. Incumplir injustificadamente con las labores encomendadas por sus superiores, siempre y cuando estas se realicen de acuerdo a sus facultades y atribuciones correspondientes.
- g. No cumplir con la entrega de documentos solicitados por las instancias superiores en el plazo establecido.
- h. No conservar los bienes institucionales.
- i. Efectuar actividades mercantiles u otras que produzcan beneficio económico personal o para terceros durante las horas de servicio.
- j. Otras que se establecen por ley.

Artículo 39°: Faltas Graves

- a. Incumplimiento de las disposiciones vigentes en el DL N° 276 y la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.
- b. Incidir en una conducta tipificada como falta leve, habiendo sido sancionado previamente en dos ocasiones con amonestación escrita en un periodo de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que será objeto de sanción.
- c. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio institucional, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho de huelga.
- d. Asistir a la institución en estado de embriaguez, bajo los efectos de drogas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, así como la ingesta de estas.
- e. No hacer entrega de cargo conforme al procedimiento respectivo.
- f. El uso indebido de las licencias con excepción de las concedidas por motivos particulares.
- g. Impedir u obstaculizar la presentación de una queja administrativa en su contra.
- h. No participar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades o en la Capacitación según corresponda, sin causa justificada.
- i. Falta de palabra y/u obra a la autoridad y miembros de la comunidad educativa.

- j. Otras que se establecen por ley.

Artículo 40°: Faltas muy graves

Constituyen faltas muy graves las siguientes:

- a. Incidir en una conducta tipificada como falta grave, habiendo sido sancionado previamente en dos ocasiones con suspensión en un periodo de veinticuatro meses anteriores a la comisión de la falta que será objeto de sanción.
- b. Ejecutar, promover, permitir o encubrir, dentro o fuera de la institución, actos de violencia física o psicológica, en agravio de estudiantes, docentes, personal o cualquier miembro de la institución.
- c. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o terceros, haciendo uso del cargo o función que ejerce dentro de la institución.
- d. Declarar, entregar, proporcionar, remitir, entre otros, información o documentación fraudulenta en los procesos de evaluación o ante las autoridades correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes.
- e. Incurrir en conductas de hostigamiento sexual de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 10-2003-MIMDES, y la Resolución Ministerial N° 428-2018- MINEDU. Norma técnica "Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en centros de educación técnico productivo e institutos y escuelas de educación superior", para lo cual el denunciante deberá de utilizar el formato de denuncia publicado en dicha resolución.
- f. La utilización o disposición de los bienes o dinero del IES Público “TRUJILLO” en beneficio propio o de terceros.
- g. Cometer actos de discriminación por motivos de origen, raciales, religiosos, de nacionalidad, edad, sexo, género, idioma, religión, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo.
- h. Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.
- i. Causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la institución o posesión de esta.
- j. Proporcionar o consignar datos falsos sobre la información académica de los estudiantes.

- k. Solicitar y/o realizar cobros por cambio de notas, aprobación de cursos, unidades didácticas o módulos académicos y otros cobros no contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y el Reglamento Interno del Instituto.
- l. Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendario.
- m. Actuar o influir en otros servidores civiles para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros.
- n. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de servicio.
- o. Otras que se establecen por ley.

Artículo 41°: Sanciones al personal administrativo

Las sanciones por faltas disciplinarias por parte del personal administrativo pueden ser:

a. Ante faltas leves

- Llamada de atención verbal
- Amonestación escrita

b. Ante faltas graves

- Reiteración de una infracción leve.
 - Amonestación mediante Resolución, con respeto de los procedimientos respectivos.

c. Ante faltas muy graves

- Poner en conocimiento de las autoridades del IES Público “TRUJILLO” para las acciones pertinentes
- Suspensión en el ejercicio de sus funciones.
- Separación temporal en el servicio hasta por 90 días.
- Separación definitiva en el servicio, previo proceso administrativo por las autoridades superiores pertinentes.

Artículo 42°: Amonestación Escrita

Para aplicar las sanciones establecidas en los literales a, b y c precedentes, los cargos imputados se comunicarán por escrito al administrativo, según sea el caso, por parte del titular de la entidad, a fin de hacer prevalecer su derecho a defensa en el término de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación. Además, se tomarán los siguientes criterios:

Por cinco (05) tardanzas o más al mes:

- Primera vez: Amonestación escrita, suscrita por el jefe del área de administración, y el descuento correspondiente.
- Primera Reincidencia, descuento de sus remuneraciones por equivalente de dos (2) días, más el descuento correspondiente.
- Segunda reincidencia, suspensión sin goce de remuneración hasta por diez días, más el descuento correspondiente.
- Las subsiguientes reiteraciones, durante el año, son sancionados previo proceso administrativo.

Artículo 43°: Por abandonar su puesto de trabajo durante su jornada laboral, sin debida autorización del jefe del área de administración.

- Primera vez llamada de atención por el jefe del área de administración.
- Primera reincidencia, Amonestación escrita, suscrita por el director general, previo informe del jefe del área de administración.
- Segunda reincidencia, suspensión de 01 a 10 días.
- La posterior reincidencia, implica el cese temporal hasta por un año, previo proceso administrativo.

Artículo 44°: Abandono de cargo. El cese por abandono de cargo se produce por ausencia injustificada del personal administrativo o docente cinco (3) días consecutivos durante la semana o más de cinco días (05) días no consecutivos durante un año. El docente o personal administrativo que incurra en abandono injustificado de cargo será cesado temporalmente hasta por un año, previo proceso administrativo.

Artículo 45°: Destitución

La destitución es la sanción administrativa que conlleva al término de la carrera administrativa y se formaliza a través de la Resolución Directoral emitida por las instancias superiores.

Artículo 46°: Gradualidad de la Sanción

La gravedad de la sanción se determina evaluando de manera concurrente las siguientes condiciones:

- a. Circunstancias en que se cometen.
- b. Forma en que se cometen.
- c. Concurrencia de varias faltas o infracciones.
- d. Participación de uno o más autores.

- e. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.
- f. Perjuicio económico causado.
- g. Beneficio legalmente obtenido.
- h. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.
- i. Situación jerárquica del autor o autores.

TÍTULO III

DEBERES U OBLIGACIONES, DERECHOS, ESTÍMULOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES

CAPÍTULO I

DEBERES U OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 47º: Estudiantes

Son estudiantes de la institución las personas matriculadas en los periodos académicos y unidades didácticas correspondientes, cumpliendo con los requisitos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 48º: Deberes de los Estudiantes

- a. Cumplir con las normas legales vigentes emanadas del Ministerio de Educación y específicamente del presente Reglamento Interno.
- b. Dedicarse con responsabilidad en su formación integral como estudiante.
- c. Contribuir al mantenimiento y conservación de la infraestructura, sus ambientes, talleres, equipos, laboratorio, mobiliario y demás instalaciones del instituto.
- d. Cultivar las buenas relaciones interpersonales contribuyendo al mantenimiento de un clima institucional favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje y socialización.
- e. Practicar la tolerancia, la solidaridad, el dialogo y la convivencia armónica en la relación con sus compañeros, docentes y los demás miembros del IES Público “TRUJILLO”.
- f. No hacer uso del nombre del instituto en actividades no autorizadas por el director general.
- g. Participar en la elección de sus representantes al consejo de estudiantes.
- h. Demostrar dedicación permanente al estudio durante su formación profesional y contribuir al desarrollo institucional.
- i. Cumplir con responsabilidad la ejecución de su Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo en los centros laborales (empresas públicas y privadas) y el IES Público “TRUJILLO”, según corresponda.

- j. Cumplir con las disposiciones emanadas de los docentes para el eficiente desarrollo de las unidades didácticas.
- k. Matricularse en las fechas que se programe en el Instituto, respetando las disposiciones que se emitan de acuerdo a lo programado.
- l. Cumplir con el examen de suficiencia profesional o sustentación de trabajo de aplicación profesional, para optar el título profesional correspondiente.
- m. Ser respetuoso y cordial con el personal directivo, gestores, docentes, administrativos y compañeros de estudio.
- n. Usar correctamente el uniforme dentro y fuera del IES Público “TRUJILLO” y en los actos cívicos, actividades y eventos oficiales.
- o. Se considerará inasistencia cuando el estudiante llegue 5 minutos después del inicio de la hora de clase.
- p. El 30% de inasistencia en el periodo académico, inhabilita al estudiante para obtener promedio de evaluación, dando lugar a la repitencia de la unidad didáctica en forma automática.
- q. Participar en forma responsable en las actividades educativas, de índole cívico - patriótico y deportivo.
- r. No participar en actividades político partidarias dentro de la institución y en actos reñidos contra la salud física y mental.
- s. El estudiante debe cumplir con el horario de clases establecido por la Dirección General y debe permanecer en ella durante el turno programado.
- t. Cumplir con los pagos inherentes a los procesos académicos de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- u. Abstenerse de realizar acciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la localidad (libar licor en los alrededores del IES Público “TRUJILLO”, ya sea con o sin el uniforme, evitar realizar actos obscenos, ya sea dentro o por los alrededores).
- v. Las fechas para las actividades extracurriculares serán fijadas por la institución, dentro del calendario del año lectivo.
- w. El estudiante tiene el deber de denunciar los casos relacionados con el hostigamiento sexual.
- x. Respetar los protocolos de seguridad en los laboratorios y talleres, durante las actividades procedimentales de las unidades didácticas.
- y. Otros que establezca la institución de acuerdo a ley.

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 49°: Derechos de los Estudiantes

Los estudiantes tienen derecho a:

- a. Acceder al sistema educativo sin discriminación de ninguna naturaleza, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución.
- b. Recibir formación profesional y académica integral y de calidad.
- c. Tener un trato digno y protección contra cualquier tipo de agresión física o moral.
- d. Tienen derecho a participar en la vida institucional y a expresar sus opiniones, dentro del marco del respeto de las normas.
- e. Recibir información clara y oportuna sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje y sobre los derechos y deberes que le asisten en el Instituto.
- f. Acceder a una beca de estudios de acuerdo a su limitada situación económica y destacado rendimiento académico
- g. Integrar el Consejo Estudiantil del IES Público “TRUJILLO” el cual deberá ser reconocido por Resolución Directoral emitida por el director general, previa presentación del estatuto que rige su funcionamiento.
- h. Ser atendido en sus peticiones y reclamos ante las autoridades del Instituto siempre y cuando tengan asidero legal y/o factibilidad de ejecución.
- i. Formar asociaciones de carácter cultural, deportivo y de orden cívico
- j. Recibir orientación profesional académica, personal y social a través de tutorías por los Docentes.
- k. Solicitar licencia de estudios por motivos familiares o de salud, de acuerdo a ley.
- l. Recibir asesoramiento en los diferentes aspectos técnico-pedagógicos que brinde la institución, Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, investigación y otros.
- m. Elegir y ser elegido miembro de la junta directiva de su sección.
- n. Presentar en forma oral o escrita a los estamentos correspondientes, sus reclamos, sugerencias, peticiones y observaciones tendientes a optimizar el funcionamiento institucional, considerando el debido proceso.
- o. Ser atendido en sus peticiones y reclamos ante las autoridades del IES Público “TRUJILLO” siempre y cuando tengan asidero legal y/o factibilidad de ejecución.
- p. Formar asociaciones de carácter cultural, deportivo y de orden cívico
- q. Otros que establezca la institución de acuerdo a ley.

Artículo 50°: Atribuciones

Son ATRIBUCIONES de los estudiantes del IES Público “TRUJILLO”.

- a. Exponer y solicitar ante la director general o unidades respectivas, sus justas aspiraciones y pedidos para el mejor desenvolvimiento de la labor académica y su formación técnico profesional.
- b. Ser asesorado por los docentes de acuerdo a su especialidad, sobre sus Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo.
- c. Ser atendidos en los diferentes procesos académicos por la oficina de secretaria académica del IES Público “TRUJILLO” conforme a normas establecidas y funciones.
- d. Participar en actividades orientadas a lograr la organización y conservación de los bienes del IES Público “TRUJILLO”.
- e. Recibir permanentemente asesoramiento y orientación por parte del coordinador de área académica, docentes y tutores.

CAPÍTULO III

ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 51º: De los Estímulos a los Estudiantes

- a. Resoluciones u oficios de felicitación por parte del director general por representar al IES Público “TRUJILLO” y sobresalir en su rendimiento académico.
- b. Los estudiantes que han sido beneficiados por el Plan Integral de Reparaciones en Educación (PIR) deberán de mantener aprobadas todas sus Unidades Didácticas para seguir con dicho beneficio, caso contrario perderán dicho beneficio.
- c. A los estudiantes se les otorgará becas según su rendimiento académico, así como su esfuerzo físico intelectual y su elevada moral que constituye un ejemplo digno de imitación.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes se sujetan a las disposiciones del IES, los mismos que corresponden infracciones al normal desarrollo de las actividades académica, administrativas y extracurriculares, asimismo, en coherencia con la naturaleza de los programas de estudios, del nivel formativo y modalidad de la prestación del servicio educativo que se oferta.

Las infracciones o faltas administrativas a las que hace referencia el primer párrafo se clasifican en: leves, graves y muy graves.

Artículo 52º: Infracciones o Faltas de los estudiantes

Son aquellas acciones u omisiones que vulneran los deberes, las obligaciones y prohibiciones previstas en el presente Reglamento Interno, así como cualquier infracción a

las normas que regulan la prestación de servicio en el sector público. El régimen disciplinario se aplicará conforme a las disposiciones establecidas en el RI del IES y de acuerdo con las disposiciones de Minedu.

Artículo 53º: Faltas de los Estudiantes

Se consideran faltas:

a. Faltas leves

- Fumar, dentro del IES Público “TRUJILLO”.
- Proferir palabras soeces dentro del IES Público “TRUJILLO”.
- Permanecer por los pasillos en horas de clases, sin causa justificada.
- No usar correctamente el uniforme del IES Público “TRUJILLO”.
- Dirigirse en forma prepotente a las autoridades educativas, docentes y personal administrativo de.
- No asistir a los actos cívicos y oficiales programados de representación institucional.
 - Fumar dentro de las instalaciones del IES Público “TRUJILLO”.
 - Portar grandes sumas de dinero, joyas, celulares y otros objetos de valor, el IES Público “TRUJILLO”. no se responsabiliza de su pérdida.

b. Faltas graves

- Las acusaciones graves e infundadas y no demostradas como tales, en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa.
- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Declaraciones por medios radiales, escritos y televisivos, que atenten contra la imagen o la dignidad de los miembros de la comunidad educativa del Instituto.
- Practicar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres (actos obscenos entre parejas, grescas entre estudiantes, robos, etc.) dentro del Instituto.
- Ingresar en estado etílico o haber ingerido sustancias tóxicas, consideradas como drogas o estupefacientes.
- El Ingreso al Instituto en forma indebida (violando el control y el orden).
 - Libar licor fuera del IES Público “TRUJILLO” con el uniforme, así como ingresar en estado de ebriedad, bajo pena de sanción.
 - Intervenir en actividades proselitistas, político partidarias dentro del Instituto y en actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres.

c. Faltas muy graves

- Por el deterioro, sustracción o destrucción del patrimonio del Instituto, se sancionará con la separación temporal a definitiva de acuerdo al daño causado y sin que se le exima de la responsabilidad penal correspondiente.
- La falsificación y/o adulteración de documentos oficiales.
- La condena judicial que provenga de la comisión de delito con pena privativa y efectiva de la libertad.
- Inmoralidad Comprobada (dentro y fuera de la institución).
- Insubordinación.
- Suplantación de exámenes.
- Promover desórdenes dentro y fuera de la Institución.
- Introducir al Instituto bebidas alcohólicas, drogas, juegos de envite, etc.
- Dedicarse a actividades políticas partidarias dentro del IES Público “TRUJILLO”.
- Los malos tratos de palabra u obra al personal docente, administrativos y compañeros.
- El hurto.
- Recibir condena judicial por delito doloso
- Realizar cualquier acto de hostigamiento sexual, psicológico u otro que perturbe la tranquilidad de sus compañeros de estudio, y personal que laboren en el Instituto.

Artículo 54º: Sanciones a los Estudiantes

Son aplicables a los estudiantes las siguientes medidas disciplinarias:

a. Ante faltas leves:

- Amonestación (verbal y escrita)

Por primera vez, el **coordinador de área académica** le llamará la atención verbalmente, a fin de que se abstenga de volver a cometerlos y registrará las infracciones por parte de la autoridad inmediata del IES Público “TRUJILLO”: fecha, Nombre del estudiante infractor, especialidad, periodo académico que cursa, infracción cometida, y la firma del estudiante infractor.

b. Ante faltas graves:

- Suspensión temporal de quince (15) a treinta (30) días.

Reincidir en la misma falta: se le notificará para que se apersona con alguno de sus padres o tutor responsable en caso de ser menor de edad, y en caso de ser mayor de edad de un familiar o mentor para tratar el caso.

c. Ante faltas muy graves:

- Separación definitiva del IES Público “TRUJILLO”.

Se informará al director general, el cual convocará al jefe de unidad de bienestar y empleabilidad y un representante estudiantil, para que aplique los correctivos y sanciones respectivas.

- Separación de la institución: Expulsión definitiva

Son faltas que merecen la suspensión definitiva:

Para aplicar las sanciones establecidas en los literales a, b y c precedentes, los cargos imputados se comunicarán por escrito a director general, según sea el caso, por parte del titular de la entidad, a fin de hacer prevalecer su derecho a defensa en el término de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación. Además, se tomarán los siguientes criterios:

- En caso de ser menor de edad se notificará al padre o apoderado del estudiante.
- Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a los estudiantes que hayan cometido una infracción tipificada en el presente reglamento, normas del Ministerio de Educación a de los sectores diferentes a educación.
- El director general designará mediante Resolución Directoral la Comisión Especial que conducirá y garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime pertinentes.

TÍTULO IV**ASPECTOS DE LOS LINEAMIENTOS ACADÉMICOS GENERALES****CAPÍTULO I****ADMISIÓN****Artículo 55°: Admisión**

Es el proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una vacante en los programas de estudios que oferta el IES Público “TRUJILLO”: Asistencia Administrativa, Contabilidad, Enfermería Técnica, Diseño y Programación Web, Guía Oficial de Turismo, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Marketing. La convocatoria al proceso de Admisión es anual y está normado en el Reglamento Interno.

Artículo 56°: Modalidades de Admisión

- a. Ordinaria: Proceso por el cual los postulantes acceden una vacante en uno de los programas de estudios que oferta el IES Público “TRUJILLO” a través de un examen de admisión y en estricto orden de mérito.

b. Por Exoneración: Proceso por el cual los postulantes acceden a una vacante a uno de los programas de estudios que oferta el IES Público “TRUJILLO”. En los siguientes casos:

- Deportistas calificados.
- Estudiantes talentosos, es dirigida a egresados de educación básica en cualquiera de sus modalidades que hayan ocupado el primer o segundo puesto en el orden de mérito en sus respectivas instituciones educativas.
- Personas que se encuentran cumpliendo con el servicio militar voluntario.
- Personas con discapacidad.
- Las víctimas de la violencia ocurrida entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 en Perú (Plan de Integración de Reparación).
- **CEPRE Completar.** La admisión por exoneración para estudiantes del **Centro de Preparación (CEPRE)** es para aquellos que ocuparon los tres (03) primeros puestos, según cuadro de mérito firmado por el director general y coordinador académico del CEPRE.

c. Por Ingreso extraordinario. Proceso por el cual los postulantes acceden a una vacante de uno de los programas de estudios que oferta el IES Público “TRUJILLO” por haber obtenido beca o pertenecer a un programa autorizado por el MINEDU. En los siguientes casos:

- La admisión por ingreso extraordinario por Beca18 es dirigida a peruanos de alto rendimiento académico, y en situación de vulnerabilidad que resultaron ganadores de la beca otorgada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).
- La admisión por ingreso extraordinario para personas de reinserción escolar por embarazo son aquellas estudiantes embarazadas que podrían acceder a la continuidad de los estudios, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29600.
- La admisión por ingreso extraordinario para personas adultas mayores con acceso, permanencia y la calidad de la educación de dichas personas, así como su participación en los programas existentes para compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30490.
- La admisión por ingreso extraordinario para personas con discapacidad de las fuerzas armadas y policía nacional del Perú quienes acceden a la educación superior a través de un proceso de admisión por ingreso extraordinario, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29643.

Artículo 57°: De la convocatoria

- El IES Público “TRUJILLO” convocará al proceso de admisión una vez al año.
- Las vacantes serán determinadas bajo criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente, infraestructura y presupuestal.
- La convocatoria al Proceso de Admisión se realizará a través de los medios de comunicación de la localidad y de otros que se crea conveniente.

Artículo 58°: Determinación de Vacantes

Proceso mediante el cual el IES Público “TRUJILLO” define el número de vacantes de cada uno de sus programas de estudios, teniendo en cuenta criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente, infraestructura y presupuestal. Se solicita la aprobación del número de vacantes a la GRELL y el IES Público “TRUJILLO” publica el número de vacantes mediante medios virtuales o material impreso.

Artículo 59°: De la Evaluación: Esta se realizará tomando en cuenta los siguientes instrumentos: Evaluación de Conocimientos y contenidos actitudinal: se realiza a través de pruebas pertinentes.

- a. Evaluación de admisión para exonerados: consiste en una prueba de conocimiento y cultura general, la misma que será aplicada antes del examen ordinario, según cronograma publicado oportunamente.
- b. Examen de admisión ordinario: Prevé la calificación anónima, teniendo en cuenta los siguientes criterios.
 - Tipo de prueba: objetiva y de alternativa múltiple (a, b, c, d).
 - La prueba consta de 60 preguntas.
 - Duración de la prueba: 90 minutos.

Artículo 60°: Ejecución de la Prueba de Admisión

- El examen de admisión está a cargo de la Comisión Institucional de Admisión del IES Público “TRUJILLO” y como veedor del examen el representante de la GRELL.
- Rendirán la prueba de admisión, los postulantes debidamente registrados.
- El examen de admisión considerará los siguientes aspectos:
 - ✓ Comprensión lectora.
 - ✓ Razonamiento lógico matemático.
 - ✓ Conocimientos, que pueden incluir conocimientos de secundaria. Necesarios para el desarrollo de la especialidad a la cual postula.

- ✓ Cultura general.

Artículo 61°: Aspectos a evaluar

- ✓ Comprensión lectora 30%.
 - ✓ Razonamiento lógico matemático 20%.
 - ✓ Conocimientos 35%.
 - ✓ Cultura general 15%.
- a. Las vacantes serán adjudicadas en estricto orden de mérito. Solamente ingresarán los postulantes que hayan obtenido la nota once (11) o superior como resultado de su examen.
- b. En caso de empate en el último puesto ingresarán los postulantes empatados de acuerdo a meta de vacantes.
- c. En ningún caso se otorgará nueva fecha a los postulantes que no se presenten o que lleguen con retraso al Examen del Proceso de Admisión.
- d. Concluido el Examen de Admisión, la Comisión Institucional de Admisión, publicará en la institución y página Web institucional los resultados de los postulantes ingresantes por Programas de estudios.
- e. Al término del proceso de Admisión, el IES Público “TRUJILLO” elaborará y enviará un informe a la Dirección Regional de Educación La Libertad, el cual debe contener el número total de postulantes, el número de ingresantes y la nota obtenida por los postulantes.
- f. Finalizado el proceso de admisión y previa aprobación de la GRELL, el IES Público “TRUJILLO”, convocará a un segundo Proceso de Admisión en los Programas de Estudios que no se hubieran cubierto las vacantes.

CAPÍTULO II**MATRÍCULA**

Artículo 62°: Es el proceso mediante el cual, una persona se adscribe a uno de los programas de estudios que oferta el IES Público “TRUJILLO”, le acredita la condición de estudiante e implica el compromiso de cumplir con los deberes y ser sujeto a los derechos establecidos en el presente documento. Cabe precisar que, por ser entidad de gestión pública no corresponde pensiones. El código de matrícula asignado al estudiante es el documento de identidad (DNI) para nacionales o el número de carné de extranjería o pasaporte para estudiantes extranjeros. La matrícula se realiza por unidades didácticas y número de créditos.

- a. **Matrícula de ingresantes:** Proceso por el cual una persona que haya accedido a una vacante en el proceso de admisión en cualquiera de sus modalidades se registra y adquiere la condición de estudiante
- b. **Ratificación de matrícula:** Proceso por el cual un estudiante es registrado en un programa de estudios manteniendo de esta manera su condición de estudiante. Este proceso se realiza en cada periodo académico. Es decir, el estudiante ratifica su matrícula en cada periodo académico (del segundo al sexto periodo académico), siendo un requisito para mantener la condición de estudiante, de acuerdo al cronograma de matrícula del periodo académico. Esto implica el cumplimiento de los deberes y ser sujeto de los derechos establecidos en el RI y otros documentos de gestión institucional.
- c. **Matrícula extemporánea:** Proceso por el cual un estudiante que no registró oportunamente su matrícula es registrado en un programa de estudios manteniendo de esta manera su condición de estudiante.

La matrícula extemporánea de estudiantes se realizará en un plazo máximo de 5 días hábiles, después de haber culminado el proceso de ratificación de matrícula, según el cronograma estipulado en la directiva del año académico del IES.

- d. **Matrícula por repitencia de unidad didáctica:** Proceso por el cual un estudiante es registrado en una unidad didáctica previamente desaprobada para recuperarla o subsanarla.

Consideraciones:

- El estudiante deberá volver a cursar las unidades didácticas desaprobadas en el siguiente periodo académico correspondiente; considerando que el periodo académico este activo y no exista cruce de horario, además de no superar los veinticuatro (24) créditos.
- El pago por este concepto es por cada unidad didáctica.

- e. **Otras matrículas:** son las derivadas de los procesos académicos de traslado (externo o interno), reincorporación (por reserva o licencia) y convalidación.

Artículo 63º: Consideraciones para la matrícula de Ingresantes

- Para matricularse el estudiante debe haber sido admitido en el IES Público TRUJILLO y acreditar la culminación de manera satisfactoria la educación básica mediante el certificado de estudios correspondiente y otros requisitos establecidos.
- Tienen derecho a matricularse como estudiantes regulares las personas ingresantes por concursos de admisión, traslado, reserva de matrícula, reincorporación y convalidación. La matrícula se realiza por unidades didácticas, verificando de ser el

caso, la aprobación de unidades didácticas que son prerrequisitos, según el plan de estudios y de acuerdo a la ficha de registro de matrícula.

- El código de matrícula asignado al estudiante debe ser el número del documento de identidad nacional (DNI) para nacionales y el número de carné de extranjería o pasaporte para estudiantes extranjeros, se requiere que este código sea único en toda la duración del programa de estudios.
- La ratificación de matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un requisito para mantener la condición de estudiante.
- La matrícula de los estudiantes se realiza por unidades didácticas.

Artículo 64°: Acciones vinculadas al proceso de matrícula

EL IES Público “TRUJILLO” es responsable:

- Planificar, organizar y establecer los procedimientos y cronogramas, así como el horario para el periodo de la matrícula.
- Definir los requisitos mediante el área de Secretaría Académica.
- Establecer el costo de matrícula mediante el área de Administración.
- Elaborar la ficha o formato de matrícula para el registro de las unidades didácticas objeto de la matrícula mediante Secretaría Académica
- Entregar la ficha de matrícula mediante el área de Secretaría académica.
- Registrar la información en el sistema de información académica como máximo a los treinta (30) días hábiles de haber iniciado el periodo académico.
- La custodia de los expedientes de ingresantes es responsabilidad del área de Secretaría Académica.
- No admitir matrícula de nuevos alumnos una vez aprobada la Nómina de matrícula, salvo si corresponden a traslados.
- Culminado el proceso de matrícula, aprobar las nóminas con resolución directoral para la remisión a la GRELL en el plazo establecido de 30 días calendarios.

Artículo 65°: Reserva de matrícula Proceso por el cual un estudiante que no se matricula en un periodo académico regular y desea continuar posteriormente sus estudios solicita la postergación de su matrícula hasta por un máximo de cuatro (04) periodos académicos con el fin de mantener su condición de estudiante. El estudiante que vencido el plazo solicitado no se reincorpore pierde su vacante, lo cual no impide que vuelva a postular en otro proceso de admisión.

CAPÍTULO III

LICENCIA, REINCORPORACION, CONVALIDACION Y TRASLADOS

Artículo 66°: Licencia de estudios Proceso por el cual un estudiante que se encuentra matriculado en un periodo académico regular interrumpe sus estudios por motivos de fuerza mayor (salud, muerte de familiar directo, asuntos judiciales y otros evaluables por el IES) hasta por un máximo de cuatro (04) periodos académicos. El estudiante que vencido el plazo solicitado no se reincorpore pierde su condición de estudiante.

Artículo 67°: Reincorporación Proceso por el cual un estudiante con reserva de matrícula o licencia de estudios retoma sus estudios, una vez concluido o antes del plazo solicitado. En caso que el ingresante del IES que no se reincorpore en el plazo máximo determinado, pierden el derecho de matrícula de dicho proceso, lo cual no impide que vuelva a postular en otro proceso de admisión. En caso que el estudiante del IES no se reincorpore en el plazo máximo determinado, pierde la condición de estudiante, lo cual no impide que vuelva a postular en otro proceso de admisión. De existir una variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se reincorpore se le aplican los procesos de convalidación que correspondan

Artículo 68°: Convalidación Es el proceso mediante el cual el IES Público “TRUJILLO” podrá reconocer las capacidades adquiridas por una persona en el ámbito educativo o laboral. El proceso de convalidación reconoce una o más unidades didácticas o módulos formativos y permite la continuidad de los estudios respecto a los planes de estudio que oferta el IES Público “TRUJILLO”.

- a. **Convalidación entre planes de estudios** Se realiza cuando se presenta las siguientes condiciones:
 - a.1. La unidad didáctica contrastada para la convalidación debe tener como mínimo el 80% de contenidos similares y debe ser del mismo nivel de complejidad.
 - a.2. El análisis de convalidación para unidades didácticas específicas, lo realiza el jefe de Unidad Académica.
 - a.3. La convalidación entre planes de estudios se realiza cuando se presentan las siguientes condiciones:

- Cambio de planes de estudio: Estudiantes que iniciaron sus estudios con un plan de estudios que ha perdido vigencia y deben continuar con un nuevo plan de estudios.
- Cambio de programa de estudios: Estudiantes que se trasladan a otro programa a de estudios.
- Con la Educación Secundaria bajo convenio con Instituto o en el marco del proceso de transitabilidad, este último con norma específica: Estudiante que en el marco de un convenio entre una institución de educación secundaria y un IES licenciado, desarrolló cursos o módulos vinculados a un programa de estudios determinado o estudiante que solicita reconocimiento de aprendizajes vinculados a competencias técnicas, en el marco de la norma de transitabilidad (RVM No 176-2021- MINEDU).

b. Convalidación por unidades de competencia

La convalidación por unidades de competencia es el proceso por el cual se convalida una o más unidades de competencia a estudiantes que cuenten con un certificado de competencias laborales vigente emitido por un centro de certificación autorizado o a estudiantes que cuenten con certificación modular.

La convalidación por unidades de competencia se realiza cuando se presentan las siguientes condiciones:

- Certificación de competencias laborales. Se convalida la unidad de competencia laboral descrita en el certificado de competencia laboral, con la unidad de competencia asociada a un programa de estudios. Al momento de la convalidación el certificado debe estar vigente y debe ser emitido por un centro de certificación autorizado.
- Certificación modular: Se convalida la unidad de competencia o unidades de competencias, de ser el caso, descritos en el certificado modular, con la unidad de competencia asociada a un programa de estudios. Al momento de la convalidación el programa de estudios asociado al certificado modular como a la unidad de competencias a convalidar, debe estar autorizado o licenciado.

Artículo 69º: Consideraciones mínimas para el proceso de convalidación:

Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser admitidos. El proceso de convalidación se realiza de acuerdo con las siguientes consideraciones mínimas:

- a. Respecto a convalidación entre planes de estudios:
 - Tener en cuenta que las unidades didácticas (UD) constituyen la unidad académica mínima para la convalidación y deben estar aprobadas.
 - La institución deberá realizar un análisis comparativo de las unidades didácticas (UD) de ambos planes de estudio, apoyándose en los sílabos del programa de estudios.
 - La unidad didáctica (UD) contrastada para la convalidación debe tener como mínimo el 80% de contenidos similares y debe ser del mismo nivel como mínimo el 80% de complejidad.
 - La unidad didáctica (UD) convalidada se le asignará el creditaje de acuerdo con el plan de estudio de la institución dónde continuará los estudios
- b. Respecto a convalidación por unidades de competencia:
 - Para el caso de certificación de competencias laborales, la institución debe contrastar la unidad de competencia descrita en el certificado de competencia laboral y el perfil asociado, con la unidad de competencia e indicadores de logro asociados a un programa de estudios.
 - Para el caso de certificación modular, la institución debe contrastar la unidad de competencia e indicadores de logro descritos en el certificado modular con la unidad de competencia e indicadores de logro asociado a un programa de estudios.
 - Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben tener contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. De ser el caso, si la unidad de competencia convalidada corresponde a un módulo formativo se debe reconocer el módulo en su totalidad.
 - Si la convalidación es por todo el módulo, se le asignará el total de créditos de acuerdo al plan de estudios del IES donde continuará los estudios.

En todos los casos, las convalidaciones deben ser registradas por el IES Público “TRUJILLO”, la cual emitirá una Resolución Directoral consignando, como mínimo, los datos del estudiante, las unidades didácticas o unidades de competencia convalidadas y la justificación correspondiente. Asimismo, se debe consignar la ruta formativa complementaria.

Artículo 70°: Traslados. Es el proceso mediante el cual los estudiantes que se encuentran matriculados en un programa de estudios del instituto solicitan, siempre que hayan culminado por lo menos el primer periodo académico y sujeto a la existencia de vacante disponible, el cambio a otro programa de estudios en el mismo instituto o en otro.

Este proceso debe realizarse antes de que culmine el proceso de matrícula.

El proceso de traslado implica que se realice el proceso de Convalidación entre planes de estudio.

- a. **Traslado interno.** Proceso por el cual un estudiante que se encuentra matriculado en un programa de estudios del IES Público “TRUJILLO” se traslada a otro programa de estudios de nuestro instituto. La solicitud de traslado debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de inscripción para admisión correspondiente. El proceso implica que el instituto realice previamente la convalidación entre los planes de estudios.
- b. **Traslado Externo.** Proceso por el cual un estudiante que se encuentra matriculado en un programa de estudios en otro instituto se traslada a otro programa de estudios que oferta el IES Público “TRUJILLO”. La solicitud es siempre que hayan culminado por lo menos el primer período académico y sujeto a la existencia de vacantes disponibles. La solicitud de traslado debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de matrícula correspondiente. El proceso implica que el instituto realice previamente la convalidación entre los planes de estudios.

CAPÍTULO IV

OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS

Artículo 71°: La obtención de certificados y/o constancias corresponde a los siguientes aspectos:

- a. **Constancia de egreso** Proceso por el cual el instituto emite el documento que acredita que el estudiante ha concluido de manera satisfactoria todas las unidades didácticas y Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo vinculadas a un programa de estudios.
- b. **Certificado de estudios** Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el documento que acredita la calificación que obtuvo el estudiante en las unidades didácticas del programa de estudios, desarrolladas hasta el momento de su solicitud. El Certificado de Estudio se emite conforme al modelo único nacional. El certificado solo se obtiene en el Instituto en el que se haya concluido los estudios, en este caso el IES, salvo que este deje de funcionar, en cuyo caso podrán ser obtenidas en otro

Instituto según corresponda, de acuerdo con las disposiciones que establece el MINEDU.

- c. **Certificado modular** Proceso por el cual el instituto emite el documento que acredita el logro de la(s) competencias(s) de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de unidades didácticas y experiencias formativas correspondientes, de acuerdo con el programa de estudios. El certificado modular se emite conforme al modelo único nacional. Los certificados emitidos serán registrados por el Instituto en la oficina de Secretaría Académica.
- d. **Constancia de vacante** Proceso por el cual el instituto emite el documento que acredita la existencia de una vacante en un determinado periodo académico de uno de los programas de estudios que oferta nuestro instituto con fines de traslado externo.
- e. **Constancia de primera matrícula** Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el documento que acredita la fecha en la que el estudiante se matriculó al primer periodo académico en un programa de estudios que oferta nuestra institución.
- f. **Constancia de estudios** Proceso por el cual el instituto emite el documento que acredita que el estudiante ha cursado estudios en un determinado programa de estudios indicando la fecha de inicio y fin. Su expedición está sujeta a las normativas establecidas por el MINEDU y puede ser requerida para diversos trámites académicos o administrativos.
- g. **Constancia de no adeudo** Proceso por el cual el instituto emite el documento que acredita que el egresado no adeuda ningún bien material, bibliográfico, ni monetario por algún concepto al instituto. Su expedición es necesaria para diversos trámites, como la obtención de certificados, títulos o traslados
- h. **Constancia de notas** Proceso por el cual el instituto emite el documento que acredita la calificación obtenida por el estudiante en las unidades didácticas y EFSRT del programa de estudios desarrolladas hasta el momento de su solicitud.
- i. **Constancia de notas modular** Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el documento que acredita que un estudiante ha obtenido calificaciones aprobatorias en todas las unidades didácticas, incluyendo las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo de un módulo específico del programa de estudios. Es requisito para el otorgamiento de certificado modular.
- j. **Constancia de haber concluido estudios** Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el documento que acredita que un estudiante ha concluido satisfactoriamente todas las unidades didácticas correspondientes a un determinado plan de estudios.

CAPÍTULO V

GRADO Y TÍTULO OTORGADO POR EL IES

Artículo 72°: Grado: Es el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado un programa de estudios de manera satisfactoria y haber cumplido con los requisitos establecidos por el IES.

Artículo 72.1. Grado de bachiller técnico. Proceso por el cual el instituto otorga el reconocimiento académico que se otorga al haber culminado un programa de estudios licenciado en el marco de la Ley No 30512 de manera satisfactoria, y haber cumplido con los requisitos establecidos por el MINEDU y por la institución educativa, correspondiente al nivel formativo profesional técnico.

El grado de bachiller técnico se otorga al cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

- ✓ Aprobación de un programa de estudios con un mínimo de ciento veinte créditos.
- ✓ El conocimiento de un idioma extranjero o de una lengua originaria.

El grado académico de bachiller técnico es emitido por el IES, de acuerdo con el modelo único nacional establecido por el MINEDU.

El IES solicita al MINEDU el registro del grado de bachiller técnico de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma técnica específica.

En caso, que el egresado solicite la obtención del grado de bachiller técnico en una institución licenciada, distinta a la que realizó el programa de estudio, previamente deberá pasar por un proceso de convalidación con un programa de estudio igual o similar licenciado.

Artículo 72.2. Acreditación del idioma extranjero o lengua originaria, se requiere acreditar el idioma extranjero de preferencia las ingles en el nivel B1 la acreditación es admitida por una institución especializada o por el IES Público “TRUJILLO” a través de un proceso de evaluación previamente establecido. La evaluación es elaborada por un profesional que acredite el nivel mínimo exigido de acuerdo al grado.

Artículo 73°: Titulación: Es el proceso que permite al Instituto otorgar un documento oficial que acredite la culminación satisfactoria de un programa de estudios. El IES Público “TRUJILLO” otorga el título de Profesional Técnico, el cual es emitido de acuerdo al modelo único nacional por el MINEDU.

Artículo 73.1. Título profesional técnico: Es el documento oficial que acredita que el estudiante del Instituto ha concluido satisfactoriamente la totalidad de los módulos formativos del programa de estudios para el nivel profesional técnico que oferta el IES Público Trujillo. El título de profesional técnico se otorga al egresado del programa de estudios, que haya cumplido con lo siguiente:

- ✓ Culminación satisfactoria del programa de estudios del nivel formativo profesional técnico y al cumplimiento de los requisitos institucionales.
 - ✓ Haber obtenido el grado de bachiller técnico.
 - ✓ Haber aprobado un trabajo de aplicación profesional o un examen de suficiencia profesional.
- a) El proceso de sustentación del trabajo de aplicación profesional se realizará de manera presencial, para tal efecto el jurado calificador acuerda qué miembro podrá grabar dicha sustentación utilizando un dispositivo electrónico (tableta o celular). Cabe precisar que dicha acción no implica financiamiento a ninguna de las partes (estudiante/s y jurado calificador). En ese sentido se ha considerado los siguientes pasos: i) se verifica y/o prevé la carga de batería requerida para la grabación en el tiempo de sustentación, ii) se procede a la grabación en el tiempo previsto, iii) se descarga la grabación en un dispositivo de almacenamiento agenciado por la institución, y iv) se guarda dicha grabación para los efectos que corresponda al presente proceso.
- b) Para la revisión del trabajo monográfico del proceso del examen de suficiencia profesional se verificará en el manuscrito la ausencia de plagio mediante el sistema de detección de manera manual, para constatar la originalidad de los trabajos presentados por los estudiantes y/o egresados hasta en un 25% de similitud de contenidos con las referencias bibliográficas utilizadas.
- c) Los estudiantes que por diversos motivos no iniciaron las acciones referidas al proceso de titulación, tienen hasta 6 años para solicitar dicho proceso, caso contrario el instituto evaluará la vigencia del plan de estudios con el cual concluyó estudios, y de existir variación resultará aplicable los procesos de convalidación, para identificar las capacidades o competencias faltantes, y su disponibilidad de desarrollo, en periodos regulares o periodos extraordinarios de complementación académica.

Artículo 73.2. Trabajo de aplicación profesional: La titulación por trabajo de aplicación profesional es el proceso por el cual el egresado obtiene su título a través del desarrollo y sustentación de un trabajo orientado a dar solución técnica a una problemática del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios y a proponer alternativas de mejora viables con la justificación correspondiente.

El proceso de sustentación para la obtención del título de profesional técnico mediante trabajo de aplicación profesional, debe considerar lo siguiente:

- ✓ El IES Público “TRUJILLO” asigna a un docente responsable de la especialidad para el asesoramiento en el desarrollo y sustentación del presente trabajo, el cual debe estar

vinculado al quehacer laboral del programa de estudios o programas de estudios en caso sea un trabajo multidisciplinario.

- ✓ Los trabajos de aplicación profesional multidisciplinarios pueden ser realizados de manera conjunta hasta por un máximo de cuatro (04) bachilleres técnicos, en caso que los estudiantes sean del mismo programa de estudios puede ser realizado hasta por un máximo de dos (02) bachilleres técnicos.
- ✓ El jurado calificador debe emitir un acta indicando el resultado de la sustentación.
- ✓ El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura institucional.
- ✓ El Trabajo de Aplicación Profesional debe estar orientado a brindar una solución técnica a una problemática del quehacer profesional, vinculada al programa de estudios y a proponer alternativas de mejora viables con la justificación correspondiente.
- ✓ El Trabajo de Aplicación Profesional es un documento académico y técnico que demuestra la capacidad del egresado para aplicar los conocimientos adquiridos en su formación en un contexto real.
- ✓ Deben sustentar el trabajo de aplicación profesional, ante un jurado calificador integrado como mínimo por tres (03) a cinco (05) personas de especialidades vinculantes al programa de estudios.
- ✓ El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura institucional.

Artículo 73.3. Examen de suficiencia profesional: La titulación por examen de suficiencia profesional es el proceso por el cual el egresado obtiene su título a través de un examen, en el cual debe evidenciar sus conocimientos teórico-prácticos y prácticos, mediante una evaluación escrita con un peso evaluativo de treinta por ciento (30%) y una evaluación práctica o demostrativa con un peso evaluativo de setenta por ciento (70%).

El proceso de sustentación para la obtención del título de profesional técnico mediante examen de suficiencia profesional, debe considerar lo siguiente:

- ✓ El examen de suficiencia profesional debe presentar situaciones del quehacer profesional vinculado con el programa de estudios.
- ✓ Para la evaluación se conforma un jurado calificador integrado como mínimo por dos (02) personas y con un máximo de cuatro (04) personas, de especialidades vinculantes al programa de estudios.
- ✓ Los egresados tienen hasta tres (03) oportunidades de evaluación para la obtención de la titulación. Si supera dichas oportunidades deberá optar por otra modalidad para la titulación.

- ✓ El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado de la evaluación.
- ✓ El IES mediante los coordinadores de área académica, asignará un docente responsable de la especialidad o especialidades vinculantes, para el asesoramiento en el desarrollo del trabajo monográfico para el examen de suficiencia profesional, el cual debe estar vinculado al quehacer laboral del programa de estudios o programas de estudios en caso sea un trabajo multidisciplinario.
- ✓ Para la aplicación del examen de suficiencia profesional, el egresado deberá presentar un trabajo monográfico vinculado al quehacer profesional del programa de estudios y estar de acuerdo al esquema planteado por el IES.

Artículo 74°: Expedición y registro de título: Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” expide título de profesional técnico a nombre de la nación de los programas de estudio que oferta y lo registra a través del Sistema de Grados y Títulos TITULA.

Artículo 75°: Anulación del título

El IES Público “TRUJILLO” podrá anular títulos atendiendo denuncias debidamente sustentadas para lo cual se procederá a la investigación con el debido proceso correspondiente e informa al MINEDU la emisión de grados de bachiller técnico, de títulos profesionales técnicos duplicados, rectificaciones o anulados, remitiendo para tal fin los documentos que lo sustentan dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha emisión.

CAPÍTULO VI

RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS, Y DUPLICADOS

Artículo 76°: Rectificaciones

Proceso por el cual se realiza la corrección de nombres y apellidos en certificados de estudios, grado de bachiller técnico y título profesional técnico que emite el instituto a solicitud de la parte interesada. La rectificación anula automáticamente el original, más no sus efectos.

El presente proceso se da a través de una Resolución Directoral emitida por el Instituto se realiza, la corrección de nombres y apellidos, en actas de evaluación y otros documentos en donde aparezca el error, a solicitud de la parte interesada según la Ley de Procedimientos Administrativos 27444, y/o marco normativo vigente, según corresponda.

Artículo 77°: Duplicados

Los duplicados se otorgarán al certificado modular, grado de bachiller técnico y título profesional técnico original a la solicitud del interesado.

Para tener validez se registrarán en el registro especial de duplicado para el caso de grados y títulos del IES.

El duplicado del certificado modular, grado de bachiller técnico y título profesional técnico anula automáticamente el original, más no sus efectos.

- a. **Duplicado de Certificado Modular.** Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el duplicado de certificado modular a solicitud del interesado y por razones de pérdida, robo y/o deterioro.
- b. **Duplicado de Título Profesional Técnico y Grado de Bachiller Técnico.** Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el duplicado de título profesional técnico o grado de bachiller técnico a solicitud del interesado y por razones de pérdida, robo y/o deterioro.
- c. **Duplicado de constancia de notas.** Proceso por el cual el instituto emite el duplicado de documento que acredita la calificación obtenida por el estudiante en las unidades didácticas y EFSRT del programa de estudios desarrolladas hasta el momento de su solicitud.

CAPÍTULO VII**PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA¹**

Artículo 78°: Programas de formación continua. Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” emite el documento que acredita la aprobación de un programa de formación continua.

Artículo 78.1°: Aspectos generales para el desarrollo de programas de formación continua:

- a) Los Programas de Formación Continua se desarrolla bajo las modalidades presencial, de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada una de estas modalidades.
- b) Para ofertar Programas de Formación Continua el IES Público “TRUJILLO” debe asegurar las condiciones de infraestructura apropiada, equipamiento necesario y disponibilidad de personal docente calificado.
- c) Los Programas de Formación Continua se desarrollan bajo el sistema de créditos. El crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) horas de teoría o treinta y dos (32) horas de práctica.

¹ Actualmente el IES no cuenta con programas de formación continua, se va a implementar.

Artículo 78.2º: Tipos de Programas de Formación Continua del IES

- a) **Programas de Capacitación:** Están dirigidos a la adquisición y/o fortalecimiento de capacidades relacionadas con competencias básicas o competencias para la empleabilidad, las cuales pueden ser transversales a varios programas de estudio o áreas del conocimiento.
- b) **Programas de actualización:** Se orientan a la expansión de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la mejora de las competencias de los egresados de un determinado programa de estudios. Los Programas de Capacitación y Formación Continua de actualización se organizan a través de un Plan de estudios y sílabo con el número de créditos académicos y su correspondiente en horas lectivas de acuerdo con el nivel de complejidad de los contenidos y las actividades de aprendizaje establecidas.

Artículo 78.3º: El programa de formación continua promueve un proceso educativo integral y permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. Tienen como objetivo la adquisición, especialización, perfeccionamiento o actualización de conocimientos, aptitudes y capacidades personales y/o profesionales, a fin de mejorar el desempeño laboral de los egresados. Es oportuno mencionar que no conllevan a la obtención de grado académico o título.

CAPÍTULO VIII**EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO (EFSRT)****Artículo 79º: Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT):**

Conjunto de actividades que tienen como propósito que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en Situaciones Reales de Trabajo, en igualdad de condiciones y sin discriminación, contribuyendo a mejorar su empleabilidad en el mercado laboral.

En concordancia con la propuesta pedagógica, los estudiantes del IES, las EFSRT se desarrollarán en el IES y centros laborales mediante convenios. Estos centros laborales pueden ser empresas, organizaciones u otras instituciones públicas y/o privadas de la región La Libertad, cuyas actividades tienen vinculación con las competencias de la oferta formativa que ofrece el instituto, previa suscripción de los convenios que garanticen la incorporación de los estudiantes en dichos centros laborales.

Para el desarrollo de las EFSRT se elabora un plan, el cual detalla todas las acciones que demande.

Las EFSRT se registran en el sistema REGISTRA mediante una nota.

Artículo 79.1º: Aspectos generales para el desarrollo de la EFSRT:

- a. Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo buscan que el estudiante complemente las competencias específicas y para la empleabilidad vinculadas a los programas de estudio, así como, la experiencia práctica.
- b. La planificación y organización de las EFSRT es responsabilidad del IES, que debe garantizar su desarrollo tanto en las instalaciones del Instituto como en los centros laborales con los cuales se cuenta con convenio.
- c. El acompañamiento y supervisión de los estudiantes durante las EFSRT recae en un docente responsable del programa de estudios, quien actúa como tutor, brindando orientación técnica y pedagógica. El docente también tiene la responsabilidad de diseñar, aplicar y evaluar los criterios e instrumentos de evaluación de las EFSRT, los criterios están orientados a valorar el logro de las competencias establecidas en cada módulo formativo en el marco de los lineamientos académicos generales.
- d. Las EFSRT desarrollan actividades relacionadas a proyectos productivos de bienes y servicios, actividades conexas a los procesos institucionales, actividades de proyección social y emprendimiento y/o iniciativas de negocios de estudiantes; de acuerdo al programa de estudios, en caso se realicen dichas experiencias en el IES Público “TRUJILLO”.

Artículo 80º: Ámbitos de Desarrollo de las EFSRT

Las EFSRT se desarrollarán en el IES y centros laborales mediante convenios.

Artículo 80.1º: En el Instituto:

- a) **Mediante Proyectos Productivos de bienes y servicios:** Conjunto de actividades de carácter productivos (de bienes o servicios) que se encuentran interrelacionadas para alcanzar un objetivo específico en un tiempo previamente definido. Los proyectos permiten el desarrollo de capacidades vinculadas a las competencias asociadas a un módulo formativo de un plan de estudios definido. Debe responder a las siguientes características:
 - ✓ Deben tener relación directa con las competencias que se desarrollan en un programa de estudios.
 - ✓ Que responda a las necesidades y/o problemática de un contexto específico.
 - ✓ Tiene un propósito que debe ser logrado en un tiempo definido de acuerdo a los módulos formativos del programa de estudios.
 - ✓ Cuenta con una fase de planificación, ejecución y entrega de producto y/o servicio que deberá desarrollarse según característica anterior.
 - ✓ Este sujeto a un seguimiento y monitoreo para garantizar el resultado esperado.

- ✓ Cuenta con un responsable del proyecto para la supervisión y evaluación de las actividades formativas, considerando criterios y/o instrumentos que permitan medir su avance y logro. Cuenta con la infraestructura, equipamiento, recursos materiales e insumos para el desarrollo del proyecto.
- ✓ El valor de un crédito equivale a horas prácticas.

b) Mediante actividades conexas a los procesos institucionales:

Procesos orientados a actividades específicas que se desarrollan en las diferentes áreas de la institución educativa, como administración, contabilidad, logística u otras acciones que impliquen actividades programadas por la institución y que estén vinculadas a los programas de estudio que ofrece, en las que el estudiante pueda poner en evidencia lo aprendido a fin de fortalecer sus competencias. Responden a las siguientes características:

- ✓ Identificar el o los procesos institucionales cuyas actividades deben estar estrechamente relacionadas con el programa de estudios a fin de que el estudiante las desarrolle como parte de sus EFSRT.
- ✓ Cuenta con un plan de trabajo para la implementación de las EFSRT, que precise las actividades a desarrollarse para tal fin.
- ✓ Las actividades conexas vinculadas a las áreas del Instituto deben permitir el desarrollo de las capacidades y competencias del estudiante de acuerdo al módulo formativo del programa de estudios.
- ✓ Cuenta con un docente responsable que realiza el acompañamiento, supervisión evaluación y seguimiento de las actividades programas como parte de las EFSRT.
- ✓ El Instituto cuenta con infraestructura, equipamiento, recursos materiales, tecnológicos o insumos para la correcta marcha de la EFSRT.
- ✓ El valor de un crédito equivale a horas prácticas.

c) Mediante actividades de proyección social desde el Instituto

Actividades coordinadas por el IES Público “TRUJILLO” y centros públicos o privados para brindar atención a las necesidades de la comunidad con el fin de contribuir a la solución de un contexto social vulnerable. Estas están orientadas a servicios de salud, prevención de riesgo de desastre, cuidado ambiental u otras que se orienten para tal fin. Responden a las siguientes características:

- ✓ Cuenta con convenios que celebra el IES Público “TRUJILLO” para el desarrollo de las EFSRT

- ✓ Deben relación directa con las capacidades y competencias asociadas a los módulos formativos que desarrollan estudiantes en un determinado programa de estudio.
- ✓ Brinda seguimiento y realiza supervisión y evaluación de las actividades formativas como parte de las EFSRT.
- ✓ El valor de un crédito de las EFSRT equivale a horas prácticas.

Artículo 80.2º: En centro laborales (empresas, organizaciones y otras instituciones):

Las EFSRT se realizan en empresas, organizaciones u otras instituciones públicas o privadas formalmente constituidas, cuyas actividades productivas de bienes o servicios están vinculadas con un determinado programa de estudios y contribuyen al logro de las capacidades y/o competencias en formación.

Cuenta con convenios que celebra el Instituto con dichas entidades.

- El desempeño del estudiante será evaluado a través de criterios establecidos por el Instituto y estará a cargo un representante del centro laboral, Así mismo, deberá contar con un docente de la especialidad, responsable de acompañar dicho proceso.
- Las actividades de las áreas de los centros laborales donde participa el estudiante deben permitir el desarrollo de sus capacidades y competencias de acuerdo al módulo formativo del programa de estudios.
- El valor de un crédito en las EFSRT equivale a horas prácticas.

CAPÍTULO IX

BECAS Y/O ESTÍMULOS, Y EVALUACIÓN

Artículo 81º: Otorgamiento de becas y/o estímulos: Proceso por el cual el IES Público “TRUJILLO” reconoce el esfuerzo de sus estudiantes otorgando beca de descuento del 100% en el costo de ratificación de matrícula, a los estudiantes que hayan ocupado el primer puesto en el periodo académico anterior.

Artículo 82º: Evaluación del aprendizaje: Proceso en que el estudiante aprende para luego demostrarlo, a través de actividades o situaciones contextualizadas en las que ponga en evidencia sus aprendizajes para posteriormente calificarlos. Orienta la labor del docente y del estudiante, permite la toma de decisiones sobre los ajustes a realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

- a. **Evaluación ordinaria:** Proceso formativo, continuo, orientadora, motivadora flexible, integral y sistemático que se realiza durante el desarrollo del periodo académico con el fin de verificar el nivel de logro alcanzado de las capacidades de aprendizaje esperadas en la unidad didáctica. Este proceso se realiza a través de diversas estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.
- b. **Evaluación por recuperación:** Proceso que permite al estudiante recuperar una nota desaprobatoria en una unidad didáctica obtenida durante el desarrollo del periodo académico. La nota obtenida en el proceso de recuperación tiene carácter sustitutorio.
- c. **Evaluación extraordinaria:** Proceso que permite a un estudiante que haya culminado el último periodo académico de su programa de estudios y que tiene pendiente una (01) o dos (02) unidades didácticas rendir una evaluación extraordinaria que le permita subsanar dichas unidades didácticas desaprobadas y proseguir así con el resto de procesos, siempre que no hayan transcurrido tres (03) años.

Artículo 82.1. La evaluación por recuperación será registrada en un acta de evaluación de recuperación.

Artículo 83º: Características de la Evaluación del Aprendizaje

- a. **Continua:** Se realiza de manera permanente durante todo el proceso educativo, lo cual permite tomar decisiones de manera oportuna y precisa.
- b. **Flexible:** Permite a los docentes administrar la evaluación y seleccionar los instrumentos a utilizar, considerando las características de las unidades didácticas, las necesidades y condiciones de los estudiantes, de su modelo educativo y el medio educativo.
- c. **Integral:** Valora de manera cuantitativa y cualitativa el logro de capacidades de los estudiantes a partir de sus desempeños, habilidades, conocimientos, destrezas motrices y el comportamiento actitudinal en función de las competencias que debe lograr.
- d. **Sistemática:** Es planificada y por etapas, información sobre los distintos procesos y productos del aprendizaje de los estudiantes, la cual es registrada por el docente para el seguimiento del estudiante.
- e. **Criterial:** Toma como referencia los requerimientos del sector productivo, el cual brinda la base de comparación para determinar el grado de adquisición o desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.

Artículo 84°: Sistema de Calificación Académica

- a. El IES Público “TRUJILLO” aplica un sistema de calificación vigesimal, la nota mínima aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias formativas. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera una unidad a favor del estudiante.
- b. El estudiante que acumule inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas para el desarrollo de las unidades didácticas será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta la nota 00 y en observaciones colocar DPI (Desaprobado por Inasistencia).
- c. En casos excepcionales cuando el estudiante haya alcanzado el 30% de inasistencias injustificadas, el director general podrá justificar hasta el 15% de las inasistencias a solicitud de parte debiendo presentar la documentación sustentatoria correspondiente hasta la semana 16 y previa evaluación del jefe de unidad de bienestar y empleabilidad. Dicha justificación será mediante acto administrativo.
- d. Hasta la penúltima semana del periodo académico el docente a cargo de la unidad didáctica ejecuta actividades de reforzamiento y recuperación paralelos al desarrollo de la programación curricular, dirigido a los estudiantes con deficiencias en los resultados de la evaluación de los aprendizajes.
- e. En la última semana del periodo académico, los estudiantes que tengan calificativo entre diez (10) doce (12) participan en un proceso de recuperación con un jurado evaluador, integrado por el Coordinador del programa de estudios quien lo preside y un docente con el perfil profesional que garanticen honestidad e idoneidad en el dominio del tema.
- f. El acta de recuperación correspondiente se emite el mismo día de realizada la evaluación, la firmarán el citado jurado y será entregado a secretaría académica. La evaluación consignada en el acta reemplaza a la evaluación anterior.
- g. Los estudiantes que obtuvieron calificativo menor a siete en todos los casos repiten la unidad didáctica.
- h. Posterior al proceso de recuperación los estudiantes que obtuvieron calificativo menor a trece repiten la unidad.

Artículo 85°: Promoción del Estudiante

Cada docente, bajo responsabilidad debe informar a los estudiantes, una vez finalizado el indicador de logro correspondiente, sobre los avances y dificultades a fin de ejecutar actividades de reforzamiento y recuperación paralelo al avance académico.

TÍTULO V

COMITÉS, COMISIONES Y CONSEJOS

CAPÍTULO I

COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL (CIFHS)

Artículo 86º: Definición y Configuración de hostigamiento sexual

- a. Es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima.
- b. La configuración del hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta de quien hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso.
- c. El hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y el/la hostigador/a o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada de trabajo o formativa o similar; o si este ocurre o no en el lugar de trabajo, ambientes formativos de manera presencial, virtual o similares.

Artículo 87º: Manifestaciones del hostigamiento sexual

Son manifestaciones de hostigamiento sexual las siguientes:

- a. Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales.
- b. Amenazas mediante las cuales se exija de forma explícita o implícita una conducta de naturaleza sexual no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad.
- c. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Acercamientos corporales, roces, tocamientos indebidos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima.
- d. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas.
- e. Cualquier otra conducta que encaje en el concepto de hostigamiento sexual, de acuerdo con lo previsto en la normativa de la materia.

Artículo 88°: El Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual tiene por objetivo establecer disposiciones claras para prevenir, detectar, atender y sancionar toda forma de hostigamiento sexual que se produzca en el IES Público “TRUJILLO” garantizando un ambiente libre de violencia y discriminación para los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo 89°: El Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual está conformado por cuatro (4) miembros de la comunidad educativa: dos (2) representantes de la IE y dos (2) representantes de los/as estudiantes; garantizando en ambos casos la paridad de género y la misma cantidad de miembros suplentes, en cuanto sea posible.

- a. Para la elección de los representantes de la Institución Educativa (IE), la autoridad máxima de la IE, a través del jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad de la IE, o el que haga sus veces, bajo responsabilidad, convoca a una reunión extraordinaria, virtual o presencial, para la elección de las personas, titulares y suplentes, que representarán el CIFHS. La conformación del CIFHS se formaliza mediante resolución emitida por la máxima autoridad de la IE.
- b. Para el caso de la elección de los representantes de estudiantes, la autoridad máxima de la IE, a través del jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad de la IE, o el que haga sus veces, bajo responsabilidad, al inicio del año académico, convoca a una asamblea para la elección de los representantes, así como de sus suplentes. Dicha elección se realiza por votación y mayoría simple de los asistentes. La conformación del CIFHS se formaliza mediante resolución emitida por la máxima autoridad de la IE.
- c. El CIFHS es elegido por un período de un (1) año. El período de designación de cada miembro está sujeto al tiempo de vigencia de su vínculo contractual y/o académico, según corresponda. En caso alguno de los miembros titulares del CIFHS no culminen el periodo establecido deben ser reemplazados provisionalmente por sus respectivos suplentes y proceder a la convocatoria para elegir al nuevo representante conforme a lo establecido en la presente Norma Técnica. En caso se trate de alguno de los miembros suplentes del CIFHS se procede a la convocatoria para elegir al nuevo representante conforme a lo establecido en la presente Norma Técnica. La elección del nuevo miembro del CIFHS se realiza para el periodo faltante y es oficializada mediante acto resolutivo, emitida por la autoridad máxima de la IE.
- d. El CIFHS, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación del acto resolutivo de su designación, convoca a su primera reunión, en la que eligen al miembro que lo presidirá, acto que debe ser anotado en el cuaderno de actas correspondiente.

- e. Se encuentran impedidos de integrar el CIFHS, los miembros de la comunidad educativa que:
- Hayan sido sancionadas administrativamente o tengan procesos disciplinarios en curso.
 - Se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en agravio del Estado.
 - Hayan sido condenados con sentencia firme por delito doloso.
 - Estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
 - Se encuentren con una medida de separación temporal del IES.
 - Hayan sido denunciados por hostigamiento sexual.
 - Sean menores de edad.
 - Hayan sido condenados mediante sentencia consentida y/o ejecutoriada por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988 o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el numeral 2.1 del artículo 2 de dicha Ley.
 - Haya sido condenado por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 30901 y N° 30794 o estar incurso en el supuesto de inhabilitación establecido en el numeral 9 del artículo 36 del Código Penal.
 - Registren antecedentes policiales, penales y judiciales, y hayan sido sentenciados y/o denunciados por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
 - Se encuentren con inhabilitación vigente.

Los integrantes del CIFHS presentan una declaración jurada de no incurrir en alguno de los impedimentos señalados, sin perjuicio de la verificación posterior de dicha declaración.

El miembro del CIFHS debe abstenerse en caso de encontrarse o incurriese en alguna de las causales previstas en el artículo 99 del TUO. En caso de abstención se realizan las siguientes acciones:

- El miembro del CIFHS que se encuentre incurso en alguna causal de abstención debe comunicar y presentar de inmediato, una solicitud de abstención dirigida al pleno del CIFHS, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de conocido el asunto para que, sin más trámite, el pleno del CIFHS acepte la solicitud de abstención dentro de un plazo máximo de un (1) día hábil.

- Los miembros del CIFHS convocan al miembro suplente, para que asuma sus funciones, el mismo día de aceptada la solicitud de abstención. El miembro suplente asume las funciones únicamente para el caso que el miembro del CIFHS presentó su abstención.

Artículo 90°: El Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual tiene las siguientes funciones:

- a. Brindar recomendaciones referidas a acciones de prevención de casos de hostigamiento sexual y apoyar a los órganos y/o autoridades competentes en su implementación.
- b. Recibir las denuncias sobre hostigamiento sexual, o formular las denuncias de hechos de hostigamiento sexual que tome conocimiento por cualquier otro medio.
- c. Trasladar la denuncia y los medios probatorios presentados y/o recabados a la instancia competente cuando la recibe o formula directamente.
- d. En el caso que el presunto hostigado/a, sea menor de edad se ponen los hechos en conocimiento del padre, madre, tutores/as o responsables del mismo.
- e. Brindar información a el/la presunto/a hostigado/a sobre el procedimiento y los servicios del Estado a los que puede acudir para asistencia legal, psicológica y otros.
- f. Gestionar que la autoridad máxima de la IES Público “TRUJILLO” ponga a disposición de la persona afectada los canales de atención médica y psicológica a los que se refiere el artículo 17.1 del artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 27942, dentro de un (1) día de recibida la denuncia.
- g. Gestionar que la Unidad de Bienestar y Empleabilidad IES Público “TRUJILLO” en coordinación con las autoridades que correspondan, adopten las medidas de protección a favor de la persona afectada, desde el primer día de recibida la denuncia.
- h. Registrar en el Libro de registro de denuncias la información de los casos de hostigamiento sexual que se presenten en la IES Público “TRUJILLO”. El contenido del referido libro se realiza conforme al formato de registro de denuncias.
- i. Realizar el seguimiento del trámite de la denuncia y permanecer vigilante en el cumplimiento de los plazos para el desarrollo del Procedimientos Administrativo Disciplinario por parte de los órganos a cargo del mismo.
- j. Formular recomendación a la unidad de bienestar y empleabilidad y a la autoridad máxima de la IES Público “TRUJILLO” para evitar nuevos actos de hostigamiento sexual.

- k. Desarrollar la investigación cuando la persona que presuntamente hostiga es un estudiante, en cuyo caso está facultado a dictar las medidas de protección a favor de la persona afectada, desde el primer día de recibida la denuncia; asimismo, emite recomendaciones de sanción.

Artículo 91º: Sobre las medidas de prevención

El IES Público “TRUJILLO”, a través del director general, en coordinación con el CIFHS y/o instancias afines deben:

- a. Llevar a cabo evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de que estas sucedan, dentro de su ámbito de intervención. Las herramientas utilizadas para este fin deben además identificar acciones de mejora para enfrentar el hostigamiento sexual.
- b. Brindar una capacitación en materia de hostigamiento sexual, a la comunidad educativa, al inicio de las actividades del periodo académico. Esta capacitación debe sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual, identificar dichas situaciones y brindar información sobre los canales de atención de las denuncias.
- c. Gestionar capacitaciones especializadas, cuanto menos una vez al año, a la dirección general, unidad de bienestar y empleabilidad, Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, comisiones de procesos administrativos disciplinarios y a aquellos involucrados en la materia de hostigamiento sexual, dentro de la institución.
- d. Difundir periódicamente la información que permita identificar las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. Asimismo, informar y difundir, de manera pública y visible, los canales de atención de denuncias, internos y externos, que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual.
- e. Identificar áreas, espacios y factores de riesgo que pueden facilitar la realización de actos de hostigamiento sexual, con el fin de removerlos y evitar que se generen o repitan.
- f. Recomendar políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, las mismas que deben regularse a través de directivas, reglamentos internos u otros documentos. Dichos documentos deben especificar los canales para la presentación de denuncias, el procedimiento de investigación y sanción y los plazos de cada etapa, los cuales no pueden ser mayores a los previstos en la Ley N° 27942 y su Reglamento.

Artículo 92º: Sobre la denuncia y atención

- a. La denuncia por actos de hostigamiento sexual puede presentarse ante el CIFHS de forma oral o escrita, física o virtual; se realiza preferentemente de acuerdo al formato de denuncia de la norma técnica y debe ser lo más detallado posible. El CIFHS debe reservar la confidencialidad de los hechos, así como la identidad del/ la denunciante.
- b. La denuncia puede ser presentada por el/la víctima o un tercero que conozca sobre hechos de hostigamiento sexual, asimismo, el CIFHS de oficio puede tomar conocimiento por cualquier medio de hechos que podrían constituir hostigamiento.
- c. El CIFHS, bajo responsabilidad, traslada la denuncia y los medios probatorios ofrecidos o recabados al director general, de acuerdo al régimen laboral del/de la denunciado/a, en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado desde que se recibe la denuncia o se toma conocimiento de los hechos.
- d. Si la denuncia es recibida por algún directivo de la IE, debe remitir al CIFHS, en el plazo de un (1) día hábil desde que se recibe la denuncia, bajo responsabilidad, a fin de que dicho comité continúe con las acciones correspondientes.
- e. Si la denuncia es realizada directamente en la GRELL, se deberá poner en conocimiento del hecho a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces u al órgano de instrucción, según corresponda, de acuerdo al régimen laboral del/de la denunciado/a, en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado desde que se recibe la denuncia, asimismo, pone en conocimiento en el mismo plazo al CIFHS de la IE a la que pertenece el denunciante.
- f. Una vez interpuesta la denuncia, el CIFHS en coordinación con los órganos y/o autoridades de la IE, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, ponen a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica y psicológica, con los que cuente la IE. De no contar con dichos servicios, se deriva a la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud a los que esta puede acudir. El informe resultado de la atención médica o psicológica se incorpora en el procedimiento, a solicitud de la víctima.
- g. El CIFHS debe comunicar a la GRELL, según corresponda, con copia a la Unidad de Bienestar y Empleabilidad de la IE o la que haga sus veces, la denuncia presentada por hostigamiento sexual, en el plazo máximo un (1) día hábil de conocida la denuncia, bajo responsabilidad.
- h. La GRELL que haya tomado conocimiento de una denuncia, lo reporta a la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA), en el plazo máximo de un (1) día hábil de conocida. En el reporte también se incluye las medidas de protección otorgadas.

- i. Si la persona que presuntamente hostiga es un estudiante, el CIFHS desarrolla la investigación, y pone en conocimiento del hecho a la Dirección General a fin de que realice las acciones pertinentes conforme a norma.

Artículo 93º: Medidas de protección

Las medidas de protección a favor del hostigado/a, en lo que corresponda, pueden ser:

- a. Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a hostigador/a.
 - Suspensión temporal del presunto hostigador/a.
 - Rotación o cambio de lugar del hostigado/a, siempre que haya sido solicitada por él/ella.
 - Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima.
 - Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima conforme a la norma aplicable. En caso de aplicarse estas medidas de protección, se debe realizar en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de recibida la denuncia o de conocidos los hechos.
- b. La Oficina de Recursos Humanos de la GRELL o el órgano de instrucción correspondiente, de acuerdo al régimen laboral del/de la denunciado/a, dicta las medidas de protección al el/la hostigado/a, emitiendo en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de recibida la denuncia o de conocidos los hechos, la medida de separación provisional poniendo a disposición al denunciado/a ante la instancia correspondiente.
- c. Se debe garantizar que las medidas de protección, no perjudique los estudios o relación laboral de la presunta víctima o los testigos.
- d. En relación a ello, la IE debe comprometerse a garantizar la continuidad laboral y/o académica, así como la conclusión satisfactoria del/la hostigado/a, estableciendo de manera conjunta canales internos y externos que contemple el acompañamiento personal y/o de aspectos académicos, según corresponda.
- e. La GRELL, según corresponda, comunica al Minedu las denuncias presentadas y medidas de protección impuestas, en el plazo de un (1) día hábil de recibidas o emitidas, respectivamente, mediante los canales establecidos por la DISERTPA y la DIFOID en el portal Web del Minedu.
- f. Cuando se adviertan indicios de la comisión de delitos, la autoridad máxima de la IE, bajo responsabilidad, en el plazo de un (1) día hábil de recibida la denuncia,

comunica de los presuntos actos de hostigamiento sexual al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras instituciones competentes.

Artículo 94°: Sobre el Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD

Cuando la persona que presuntamente hostiga es un docente que se desempeña en el área de la docencia, la gestión pedagógica, la investigación e innovación o la gestión institucional, así como los asistentes y auxiliares de los IES o EEST, los directores de las IIEE, así como el personal administrativo o personal docente que realiza labores administrativas, serán sometidos al PAD, de acuerdo con la base normativa citada en el numeral 3 de la presente norma técnica, entre las cuales, con fines orientativos, se mencionan las siguientes:

- a. En el caso de las IIEE públicas, el PAD tiene como finalidad, determinar la existencia o configuración de las conductas que configuran actos de hostigamiento sexual, así como la responsabilidad de el/la director/a, docente o personal administrativo, presunto/a infractor/a para la aplicación de la sanción correspondiente, garantizando el debido proceso para las partes involucradas; y, cumpliendo el debido procedimiento, en observancia del régimen disciplinario previsto en las normas disciplinarias de acuerdo a su régimen laboral aplicable.
- b. El PAD tiene por finalidad proteger a la víctima durante todo su desarrollo y sancionar a la persona que realiza actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz.
- c. La actuación de los medios probatorios no puede exponer a la presunta víctima a situaciones de revictimización, como la declaración reiterativa de los hechos, careos o cuestionamientos a su conducta o su vida personal, confrontaciones con los/las presuntas/os hostigadores/as, entre otros. Los/as miembros de las instancias que intervienen en el PAD evitan cualquier acto que, de manera directa o indirecta, disuada a la víctima de presentar la denuncia y de continuar con el procedimiento. Se debe guardar la debida reserva de la identidad del/de la presunto/a hostigado/a y del/la denunciante frente a personas ajenas al procedimiento. El nombre de los/as testigos debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan.
- d. Toda actuación del procedimiento debe ser documentada por escrito o en otro soporte físico o electrónico, al que las partes puedan tener acceso.
- e. La declaración de la víctima constituye un elemento esencial, de suma relevancia cuando se investiguen hechos que podrían constituir actos de hostigamiento sexual, la ausencia de medios probatorios adicionales a la declaración de la víctima, en ningún caso justifica el archivo de la denuncia durante la investigación.

- f. El PAD no podrá extenderse por un plazo mayor de treinta (30) días calendario. Excepcionalmente, y atendiendo a la complejidad del caso, se podrá extender por un plazo adicional de quince (15) días calendario, con la debida justificación, su incumplimiento implica responsabilidad administrativa y en ningún caso la caducidad del PAD.
- g. La fase instructiva se inicia con la notificación del acto de inicio del PAD a el/la presunto/a hostigador/a, quien cuenta con un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar sus descargos. Vencido el plazo sin que se haya solicitado prórroga, el órgano de instrucción continuará con el procedimiento hasta la emisión de su informe sobre la existencia o no de responsabilidad, recomendando la sanción que debe ser impuesta o su archivo, en un plazo máximo de diez (10) días calendarios. Para el inicio de la investigación preliminar de oficio basta con la declaración del/la denunciante; complementariamente se pueden presentar los siguientes medios probatorios:
- Declaración de testigos.
 - Documentos públicos o privados.
 - Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros.
 - Pericias psicológicas, psiquiátricas, forense grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, entre otros.
 - Cualquier otro medio probatorio idóneo.
- h. Para la fase sancionadora, la autoridad competente, mediante decisión motivada, expide la resolución imponiendo la sanción respectiva o declarando no ha lugar y disponer el archivamiento, dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes a la recepción del informe del órgano instructor.
- i. De solicitarse informe oral por parte del presunto/a hostigador/a, la autoridad competente que impone la sanción atenderá el pedido señalando lugar, fecha y hora para llevar a cabo dicha diligencia, teniendo en cuenta el plazo señalado para emitir su pronunciamiento.
- j. Los plazos del procedimiento no se interrumpen en periodo vacacional o cualquier otra pausa institucional.

Artículo 95º: Situaciones de hostigamiento sexual realizadas por un estudiante

Cuando la persona que presuntamente hostiga es un estudiante, el procedimiento interno para la investigación y sanción de dichos actos, se rige por las reglas establecidas en los

documentos internos del IES Público “TRUJILLO”, las mismas que deben considerar mínimamente lo siguiente:

- a. Establecer que las conductas de hostigamiento sexual son una falta muy grave y determinar las sanciones que se pueden imponer ante dichos actos.
- b. Disponer clara y detalladamente los canales de denuncia, de atención médica y psicológica propios de la IES Público “TRUJILLO”, referidos en el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 27942.
- c. Dictar medidas de protección que se pueden ejecutar, las que deben considerar como mínimo aquellas establecidas en las disposiciones generales de la Norma Técnica.
- d. El CIFHS debe desarrollar la investigación, la misma que tiene un plazo no mayor de quince (15) días calendario, contados desde que se recibe la denuncia, para investigar los hechos. Dentro de dicho plazo se otorga a el/la denunciado/a un plazo para formular sus descargos. El CIFHS emite un informe a la autoridad máxima de la instancia educativa con el resultado de la investigación y la recomendación de la sanción de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de la IES Público “TRUJILLO”. Dicho informe es notificado al/la denunciado/a, otorgándole un plazo no mayor a diez (10) días calendario para que presente los descargos que considere pertinentes, vencido el plazo con el descargo o sin él, la Dirección General emite el acto sancionando o absolviendo al denunciado/a.
- e. Los plazos del procedimiento no se interrumpen en periodo vacacional o cualquier otra pausa institucional.

Artículo 96°: Disposiciones específicas

- a. Cuando el denunciado/a es el/la director/a General
En el caso del IES Público “TRUJILLO”, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual deriva el caso al jefe de unidad académica y este a su vez deriva a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.
- b. Cuando el denunciado/a es personal administrativo o gestores pedagógicos
En el caso del IES Público “TRUJILLO”, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual deriva el caso a director general y este a su vez deriva a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.
- c. Cuando el/la denunciado/a es docente

Si es docente del IES Público “TRUJILLO”, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual deriva el caso a la Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

- d. Cuando el denunciado/a es asistente o auxiliar (de corresponder en el IES)

Si es asistente o auxiliar del IES Público “TRUJILLO”, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual deriva el caso a la Comisión de procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

CAPÍTULO II

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ADMISIÓN

Artículo 97°: La comisión Institucional de admisión del IES Público “TRUJILLO” tiene por objetivo planificar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar el Proceso de Admisión con transparencia.

Artículo 98°. La Comisión Institucional de Admisión estará conformados por integrantes de la comunidad educativa designados mediante Resolución Directoral, y será integrada por:

- El director general, quien lo preside
- El jefe de unidad académica
- El jefe del área de administración
- Un Representante de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

Artículo 99°: Responsabilidades de la comisión institucional de admisión

- a. Designar mediante Resolución Directoral a los miembros de la Comisión Institucional de Admisión.
- b. Planificar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar las actividades del proceso de admisión.
- c. El IES Público “TRUJILLO” solicita a la GRELL la aprobación del número de vacantes.
- d. Elaborar el examen de admisión, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
- e. Publicar la relación de los resultados obtenidos por los postulantes.
- f. Remitir a la
- g. Regional de Educación de La Libertad, el informe final de ejecución del examen de admisión, con los resultados obtenidos por los postulantes, con firma, post firma y sello de la Comisión, en los plazos establecidos en el cronograma de actividades.

Artículo 100° Funciones de la Comisión de Admisión.

- a. Elaborar la Guía del postulante y reglamento de admisión institucional.

- b. Elaborar el examen de admisión de acuerdo a directivas emitidas por el Ministerio de Educación.
- c. Designar las subcomisiones que participaran en la ejecución del proceso del examen de admisión.
- d. Ejecutar y evaluar el proceso del examen de admisión.
- e. Designar a un representante del IES Público “TRUJILLO” para el manejo informático del proceso.
- f. Publicar los resultados en estricto orden de mérito de manera física en la institución y en la página web del IES Público “TRUJILLO” del examen de admisión, el calificativo mínimo es once (11), hasta cubrir la meta autorizada.
- g. Elaborar y remitir a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad el informe correspondiente de la ejecución del proceso de admisión y de la distribución de los recursos obtenidos por dicho proceso.

CAPÍTULO III

CONSEJO ESTUDIANTIL

Artículo 101°: El Consejo Estudiantil tiene por objetivo garantizar la participación del estudiante y el continuo ejercicio de la participación democrática en la toma de decisiones de todos los procesos institucionales que les involucra.

Artículo 102°: El consejo estudiantil está conformado por un (1) presidente/a, un (1) vicepresidente/a, un (1) secretario/a, un (1) tesorero/a y tres (3) vocales.

- a. Sus representantes deben ser estudiantes regulares, matriculados en todas las unidades didácticas (No Convalidaciones), que deben reunir los siguientes requisitos:
 - Tener rendimiento académico sobresaliente.
 - Buena conducta demostrada dentro y fuera del IES Público “TRUJILLO”.
 - No poseer antecedentes de sanción judicial, ni penal.
 - Ser ético, democrático y moral.
- b. Todo estudiante está en el derecho de elegir y ser elegido sin discriminación alguna.
- c. La representación en el consejo estudiantil será paritaria entre mujeres y hombres, considerando la diversidad étnica.
- d. Para el cargo de presidente y vicepresidente los y las candidatas deben estar matriculados legalmente, en uno de los dos (2) últimos años del máximo nivel que oferta la institución educativa.

- e. El presidente y vicepresidente no podrán ser reelegidos considerando el principio de alternancia.
- f. Los miembros del consejo estudiantil se eligen por votación universal, directa y secreta de todo el estudiantado.
- g. Las y los representantes electos ejercerán la dignidad de manera activa y responsable.
- h. Los miembros del consejo estudiantil podrán ser removidos en caso de incurrir en las faltas previstas en su Reglamento Interno y la normativa vigente.

Artículo 103°: El consejo estudiantil realiza las siguientes funciones:

- a. Cumplir con el plan de trabajo propuesto.
- b. Canalizar ante las autoridades del IES Público “TRUJILLO” la defensa de los derechos de los estudiantes.
- c. Colaborar en actividades para preservar la seguridad integral del estudiante.
- d. Promover el cumplimiento de la normativa educativa.
- e. Convocar a los/las presidentes/as de los diferentes programas de estudio y periodos académicos a las reuniones convocadas.
- f. Coordinar acciones con el jefe de unidad de bienestar y empleabilidad.
- g. Rendir cuentas de la gestión realizada.
- h. El presidente/a debe representar al estudiante del IES Público “TRUJILLO” y coordinar la ejecución del plan de trabajo delegando responsabilidades a las personas de su equipo.
- i. El vicepresidente/a debe reemplazar al presidente/a en caso de ausencia temporal o permanente, así como organizar las comisiones de trabajo del consejo estudiantil.
- j. El/la secretario/a debe elaborar convocatorias, actas de reunión y otros documentos oficiales que requiera la gestión del consejo estudiantil.
- k. El/la secretario /a debe realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones.
- l. El Tesorero/a debe administrar los fondos recaudados y llevar un registro de los ingresos y egresos de alguna actividad que se encuentren involucrados los estudiantes.
- m. Participar activamente en la ejecución del plan de trabajo.
Realizar la rendición de cuentas de las actividades realizadas durante el periodo académico.
- n. Los vocales activarán las comisiones en coordinación con los presidentes de los diferentes programas de estudio y periodos académicos

CAPÍTULO IV

COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CPAD)

Artículo 104°: Aplicable para el Director, personal jerárquico, docentes de la CPD, y docentes contratados. El comité de Procesos Disciplinarios en Educación Superior de los IES y EES está basada en la Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU.

Artículo 105°: La RVM N° 140-2022 resuelve modificar el numeral 7.1.3 de la Norma Técnica de la RVM N° 553-2018-MINEDU que regula el procedimiento administrativo establecido en la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. La primera norma mencionada ha redactado que los Procesos disciplinarios de los docentes de la CPD y contratados de los IES Y EEST así como los asistentes y auxiliares contratados de los IES son tratados por la DRE.

Artículo 106°: Las disposiciones complementarias establecida en la RVM N°140-2022, indica que el segundo párrafo del numeral 6.5 y los numeral 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.1.7 y 8.1.1 de la RVM N°553-2018-MINEDU no son aplicables para los procedimientos administrativos disciplinarios de los docentes de educación superior tecnológica.

CAPÍTULO V

COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES

Artículo 107°: El Comité de gestión de recursos propios y actividades productivas tiene como objetivos principales garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos generados por el IES Público “TRUJILLO”, así como fortalecer su sostenibilidad y desarrollo institucional. Además, busca promover actividades productivas y empresariales que generen ingresos adicionales, contribuyendo a la mejora de la infraestructura, equipamiento y servicios educativos.

Artículo 108°: El comité de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales está integrado por:

- a. El director general del IES Público “TRUJILLO”, quien lo preside
- b. El jefe del área de administración.
- c. El jefe de unidad de investigación.
- d. Un representante de los Docentes.
- e. Un representante del personal administrativo.

Artículo 109º: Son funciones del comité de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales

- a. Formular y aprobar el plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales.

- b. Aprobar el presupuesto para la ejecución del plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales.
- c. Autorizar y financiar a la(s) persona(s) responsable(s) de la ejecución del proyecto. En caso que el proyecto sea presentado por docentes de la institución, estos serán los responsables de su ejecución, siempre que el proyecto sea de su especialidad.
- d. Ejecutar los trámites pertinentes ante las instancias tributarias y administrativas correspondientes.
- e. Aprobar los contratos de personal considerados en los proyectos aprobados.
- f. Supervisar, controlar y evaluar el proceso de ejecución del plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales.
- g. Realizar de ser necesario los trámites para la inscripción de marca y patente ante la autoridad pertinente.
- h. Informar semestralmente al Consejo asesor del manejo de los recursos propios y gestión de actividades productivas empresariales del IES Público “TRUJILLO”.
- i. Cumplir con las responsabilidades tributarias derivadas de las ejecuciones de las actividades productivas según sea el caso.
- j. Administrar los recursos económicos provenientes de las actividades productivas empresariales mediante cuenta bancaria específica autorizado por el IES Público “TRUJILLO” para ese fin (Cuenta de Recursos Propios)
- k. Depositar en la cuenta bancaria del IES Público “TRUJILLO”, específica para este fin, los ingresos provenientes de recursos propios y actividades productivas empresariales dentro de las 24 horas y, excepcionalmente en los plazos autorizados por la instancia inmediata superior.
- l. Establecer un fondo de caja chica mensual para la atención de los gastos menores que demande las necesidades y actividades productivas empresariales del instituto.
- m. Aprobar los egresos de dinero para la ejecución del plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales.
- n. Asumir en forma solidaria, la responsabilidad administrativa y económica de la gestión de los recursos, cumplimiento de los plazos, cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos por el IES Público “TRUJILLO”.
- o. Presentar el balance anual de los resultados de la gestión del comité, al órgano de control institucional para conocimiento y fiscalización pertinente.

Artículo 110°: De la convocatoria y periodicidad de las reuniones del comité de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales: las reuniones del comité serán

ordinarias y extraordinarias y serán convocadas por su presidente teniendo en cuenta lo siguiente:

- a. Ordinarias, bimestralmente
- b. Extraordinarias, las veces que estime necesaria el presidente o lo solicite la mayoría simple de sus integrantes.

Artículo 111º: Los acuerdos del comité de gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales se adoptan por mayoría simple de sus integrantes, mediante acta suscrita por los asistentes. En caso de empate el presidente tiene voto dirimente.

Artículo 112º.- Captación de ingresos Las Instituciones Educativas están autorizadas a captar ingresos propios por los conceptos siguientes:

- a. Recursos Propios generados por la Institución Educativa: arrendamiento a plazo fijo de terrenos, ambientes, equipos y espacios disponibles, que no sean necesarios para la prestación del servicio educativo.
- b. Donaciones de personas naturales o jurídicas.
- c. Ingresos provenientes de Actividades Productivas y Empresariales.

Artículo 113º: Apertura de Cuenta Bancaria El director general y el tesorero ó quien haga sus veces, en coordinación con la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, abrirán una cuenta bancaria mancomunada en el Banco de la Nación a nombre del IES Público “TRUJILLO”, siendo responsables del manejo respectivo.

Artículo 114º: Documentación contable el IES Público “TRUJILLO” registrará en el Libro Caja y Libro Bancos, si tuviera aperturada cuenta bancaria, los documentos sustentatorios de ingresos y egresos, debiendo considerarse los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, así como los documentos internos que establezca el comité.

Artículo 115º: Captación de los recursos propios: Se denominan recursos propios a los ingresos generados y administrados por el IES Público “TRUJILLO” por diferentes conceptos, excluyendo los provenientes del tesoro público, destinados al mejoramiento institucional del servicio educativo.

Artículo 116º: Las Actividades Productivas y Empresariales: Es la producción de bienes o prestación de servicios que realiza la Institución Educativa, en concordancia con la

capacidad instalada, potencial humano calificado y los ejes de desarrollo de la localidad o región, en un marco de gestión empresarial.

Los proyectos productivos son formulados en coordinación con diversos agentes educativos, económicos, culturales y sociales de la comunidad.

Las Actividades Productivas y Empresariales, se realizan teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente, la moral, el orden público, las buenas costumbres y el normal desarrollo de las actividades educativas, en el marco de los lineamientos de política educativa nacional.

Artículo 117°: Objetivos de las Actividades Productivas y Empresariales

Las Actividades Productivas y Empresariales, del IES Público “TRUJILLO”, tienen los objetivos siguientes:

- a. Generar recursos propios para la Institución Educativa como fuente de financiamiento para fortalecer la capacidad institucional.
- b. Reforzar las capacidades de los estudiantes, docentes y personal de la Institución Educativa en el desarrollo de Actividades Productivas y Empresariales.
- c. Contribuir al mejoramiento de la Institución Educativa.

Artículo 118° Distribución de las utilidades

El Comité, distribuirá las utilidades obtenidas en cada actividad productiva de acuerdo a las consideraciones siguientes:

- a. El 50% para el mantenimiento y modernización de la infraestructura y de los programas de estudio y otras que participan en la ejecución de actividades productivas y empresariales.
- b. El 25% para el establecimiento de un fondo de producción o investigación para la iniciación de nuevos proyectos de actividades productivas en el programa de estudio que genera el proyecto.
- c. El 15% para capacitación del personal que participa en el desarrollo de la actividad productiva o empresarial.
- d. El 05% para la adquisición de material educativo.
- e. El 03% para los miembros del Comité, por la responsabilidad asumida.
- f. El 02% para todo el personal del IES Público “TRUJILLO” que participa en el desarrollo de la actividad productiva y empresarial.

Dicho fondo será acumulativo y distribuido al finalizar el año lectivo.

CAPÍTULO VI

COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

Artículo 119°: Definición de comité de gestión de riesgos y desastres: Proceso social cuyo fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, y defensa nacional y territorial de manera sostenible.

Artículo 120°: Son objetivos del comité:

a. Objetivo general:

Prevenir y estimar los riesgos de desastres, evitando gradualmente la generación de estos y limitando el impacto adverso de los peligros, a fin de contribuir al desarrollo institucional.

b. Objetivos específicos:

- Identificar los peligros y reducir las vulnerabilidades, estableciendo los niveles de riesgo para la toma de decisiones oportunas en la Gestión del Riesgo de Desastres.
- Establecer acciones de respuesta y de rehabilitación, asegurando la continuidad del servicio educativo ante la ocurrencia de un evento adverso.
- Fortalecer la cultura de la Gestión del Riesgo de Desastres y cuidado del medio ambiente en nuestra institución.
- Controlar la situación de emergencia en el menor tiempo posible.
- Definir las funciones y responsabilidades del personal, y establecer los procedimientos a seguir, durante las operaciones de emergencia.
- Salvaguardar el patrimonio de la institución.
- Proteger las vidas humanas de la institución.
- Administrar de manera eficiente los recursos, en casos de desastres.
- Articular las acciones con diferentes instituciones competentes en casos de desastres.
- Conformar brigadas que puedan reaccionar en caso de una emergencia, mientras llegan los entes especializados.
- Elaborar un manual como guía para actuar en diferentes situaciones de emergencias.

- Cumplir con los requerimientos legales sobre emergencias y cuidado del medio ambiente, establecidos por las entidades gubernamentales.

Artículo 121°: el comité de gestión de riesgos y desastres está conformado por:

- a. Presidenta de la comisión: director general
- b. Responsable de Gestión del Riesgo de Desastres
- c. Coordinador(a) estudiantil: jefe de unidad de bienestar y empleabilidad
- d. Responsable en educación ambiental: docente
- e. Responsable en contingencia en gestión de riesgos: personal administrativo.

Artículo 122°: El comité de gestión de riesgos y desastres del IES Público “TRUJILLO” tiene las siguientes funciones:

- a. **Función principal:** Identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar a la comunidad educativa, promoviendo un entorno seguro y resiliente frente a desastres o emergencias. Esto incluye la elaboración e implementación de planes de gestión de riesgos, la capacitación de la comunidad educativa en temas de prevención y respuesta, y la coordinación con entidades externas para fortalecer la capacidad de respuesta.
- b. **Funciones específicas del comité:**
 - **Identificación y evaluación de riesgos:** El comité debe analizar las posibles amenazas internas (como incendios, accidentes, problemas de infraestructura) y externas (como sismos, inundaciones, deslizamientos) que puedan afectar a la escuela, así como la vulnerabilidad de la comunidad educativa ante estas amenazas.
 - **Elaboración de planes de gestión de riesgos:** Se deben diseñar y actualizar planes de gestión de riesgos que incluyan medidas de prevención, reducción, respuesta y rehabilitación ante emergencias, considerando la realidad del IES Público “TRUJILLO” y la comunidad.
 - **Capacitación y sensibilización:** El comité debe organizar actividades de capacitación para estudiantes, docentes y personal administrativo sobre medidas de seguridad, primeros auxilios, evacuación y otros aspectos relevantes para la gestión de riesgos.
 - **Coordinación con entidades externas:** Es importante establecer vínculos con organizaciones como defensa civil, bomberos, hospitales y otras instituciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

- **Implementación de medidas de prevención y reducción:** El comité debe promover la implementación de medidas como señalización, rutas de evacuación, zonas de seguridad, sistemas de alarma y otras acciones para reducir la probabilidad de daños o lesiones en caso de emergencia.
- **Realización de simulacros:** Organizar simulacros periódicos para poner a prueba los planes de emergencia y garantizar que la comunidad educativa sepa cómo actuar en situaciones reales.
- **Apoyo socioemocional:** El comité debe brindar apoyo emocional a la comunidad educativa antes, durante y después de una emergencia, para ayudar a gestionar el estrés y la ansiedad.
- **Evaluación y mejora continua:** El comité debe evaluar periódicamente la efectividad de los planes y medidas implementadas, y realizar ajustes para mejorar la gestión de riesgos.
- Elegir las diversas brigadas de apoyo a la gestión de riesgos y desastres, conformadas por docentes y estudiantes.
- Ejecutar las acciones estratégicas, actividades y/o responsabilidades establecidas en el Plan de seguridad y vigilancia institucional.

TÍTULO VI

PATRIMONIO E INVENTARIO

CAPÍTULO I

PATRIMONIO E INVENTARIO DE LOS BIENES DEL IES PÚBLICO “TRUJILLO”

Artículo 123°: El Patrimonio del IES Público “TRUJILLO”, está constituido por todos los activos fijos y corrientes que le pertenecen a la Institución.

Artículo 124°: La comunidad educativa tiene la obligación de cautelar el patrimonio del IES Público “TRUJILLO”, y el derecho de hacerlo respetar.

Artículo 125°: El IES Público “TRUJILLO”, a través de sus órganos académicos, administrativo y de servicios, garantiza el uso adecuado y racional de su patrimonio. Para tal efecto, establecerá un sistema de control, de mantenimiento y de seguridad.

Artículo 126°: El técnico administrativo, en lo concerniente a las labores de abastecimiento, adoptará las medidas de seguridad que cubran los diferentes riesgos a que estén expuestos los bienes del IES Público “TRUJILLO”.

Artículo 127°: Los bienes que ingresan al IES Público “TRUJILLO”, como donación o legado, sean éstos maquinarias, equipos, muebles o inmuebles; serán debidamente valorizados e incorporados al patrimonio institucional mediante una Resolución Directoral.

Artículo 128°: El uso contrario a sus fines o acciones que cause deterioro, daño o desmedro del patrimonio se sancionará de acuerdo con las normas legales vigentes.

Artículo 129°: Patrimonio del IES Público “TRUJILLO”

Son bienes del patrimonio público, todos aquellos muebles e inmuebles de dominio privado denominados bienes estatales, que se hayan adquirido o recibido bajo cualquier forma o concepto, por las vías del derecho público o privado.

- a. Todos los activos fijos representados en infraestructura (edificaciones, instalaciones, etc.)
- b. Todos los bienes producto de inversiones, utilidades y prestación del servicio.
- c. Aportes y donaciones de entidades de cualquier nivel o sector de la administración pública o del sector privado, nacional o internacional.
- d. Los demás bienes y recursos financieros que le asignen la ley, las ordenanzas o los acuerdos municipales.
- e. Todos los activos fijos representados en equipos de operación y mantenimiento, existencias de almacén y los demás bienes muebles que se determine mediante acta de inventario físico.
- f. Aportes en especie y en efectivo para las operaciones del IES Público “TRUJILLO”, que garanticen el cubrimiento de los costos de funcionamiento mientras se generan y recaudan sus propios ingresos.

Artículo 130°: Registro y Control del Patrimonio: El registro, control, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es responsabilidad del jefe del área de administración en coordinación con el resto de las instancias de la entidad, por tanto, los lineamientos para la correcta administración y regulación normativa de los bienes patrimoniales. La gestión está basada en los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio mobiliario e inmobiliario estatal. La comunidad educativa tiene la obligación de cuidar el patrimonio institucional y el derecho de hacerlo respetar.

Artículo 131°: Cuidado del Patrimonio

Cada trabajador o usuario deberá ser responsable de la existencia física, permanencia y conservación de los bienes patrimoniales a su cargo, en consecuencia, cada uno de los -

trabajadores independientemente de su nivel jerárquico, deberá tomar real conciencia de tal circunstancia y adoptar de inmediato las medidas del caso para evitar pérdidas, sustracción o deterioro, que luego se podrían considerar como descuido o negligencia, imputando alguna. responsabilidad.

Además, el IES Público “TRUJILLO”, a través de sus órganos académicos administrativos y de servicios, garantiza el uso adecuado y racional de su patrimonio. Para tal efecto, establecerá un sistema de control, de mantenimiento y seguridad.

El Área administrativa adoptará las medidas de seguridad que cubran los diferentes riesgos a que estén expuestos los bienes del IES Público “TRUJILLO”.

Artículo 132º: Garantías de los Bienes

Los bienes, que posee el IES Público “TRUJILLO” y todos los que adquiera en el futuro gozan de las garantías que las leyes de la república conceden a los bienes del estado.

Artículo 133º: Ingreso de bienes por donación o Legado

Los bienes que ingresen al IES Público “TRUJILLO”, como donación o legado sean estos como maquinaria, equipos, muebles o inmuebles, serán debidamente valorizados e incorporados al patrimonio institucional en mérito de la Resolución que aprobó el mandato a través de la Resolución de Alta que será expedida por el director general, de conformidad con la directiva 01-2015/CBN aprobada con resolución 046-2015/CBN, la misma que debe ser elevada a la GRELL para la emisión respectiva de la resolución de Alta para ser incorporado al Sistema de Bienes Nacionales.

Artículo 134º: Del uso de los bienes patrimoniales

El uso contrario a sus fines o acciones que causen deterioro, daño o desmedro del patrimonio se sancionará de acuerdo a las normas legales vigentes.

Artículo 131º: Actualización del inventario de bienes y muebles

El responsable de la sección de patrimonio o quien haga sus veces mantendrán permanentemente actualizado el inventario de bienes y muebles del IES Público “TRUJILLO”. Para ello registrará o validará de forma informática las solicitudes tramitadas desde las diferentes unidades organizativas, relativas tanto a las altas como a cualquier otra actuación que pueden tener repercusión en los bienes inventariables (cambio de ubicación, bajas y mejoras). El director general deberá solicitar ante la superioridad las altas y bajas de los bienes.

Artículo 135°: Gestión de Inventario

La gestión del inventario se compone de los siguientes procesos:

- a. Introducción de los datos del bien al sistema, para la generación del código de registro de inventario.
- b. Dar de alta al bien, para ser asignado al usuario.
- c. Emisión de etiquetas identificativas de los bienes, por parte de la sección de patrimonio.
- d. Cambio de ubicación del bien por optimización o racionalización.
- e. Recepción de los bienes de la entrega de cargo de los docentes y/o administrativos.

Artículo 136°: Verificación física de los Bienes

Es responsabilidad de la verificación física de los bienes patrimoniales del encargado de administración y debe efectuarse en el mes de diciembre de cada año. La verificación de los bienes en los programas se realiza bajo responsabilidad con la participación del coordinador de área académica y un docente del programa de estudios, además del personal administrativo de apoyo.

Concluida la verificación física de los bienes el inventario será firmado por el coordinador de área académica, docente y encargado de control patrimonial en señal de conformidad; en original y dos copias.

El resultado de la verificación será informado al director general y a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS**PRIMERA:**

El IES para mejorar el funcionamiento institucional elaborará reglamentos específicos y/o directivas complementarias que orienten el mejor funcionamiento de la institución

SEGUNDA:

El personal directivo, gestores académicos, docentes y administrativos que realicen acciones fuera de su jornada ordinaria en bienestar del educando o gestión institucional, podrán acumular las horas trabajadas y descontar en su jornada laboral ordinaria no lectiva, previa autorización del coordinador de área académica con el visto bueno de la directora general.

TERCERA:

Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento Interno podrá ser resuelto por el director general y previa aprobación del Consejo Asesor.

DISPOSICIONES FINALES**PRIMERA:**

Póngase a consideración de la asamblea de docentes, la aprobación del presente, y emítase la correspondiente Resolución Directoral que autorice su entrada en vigencia.

SEGUNDA:

El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su autorización.

TERCERA:

Notifíquese a los interesados para su conocimiento, con un ejemplar del presente.